



LEG TECH



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

BALOTARIO TÉCNICO:
ESPECIALISTA EN
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(CGR)

EDICIÓN

2026

2026

2026

ÉTICA PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
GESTIÓN DE RIESGOS E INTEGRIDAD

BALOTARIO TÉCNICO: ESPECIALISTA EN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

=====

1. SEGÚN LA LEY N° 28716, LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)?

- A) EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI).
- B) EL TITULAR DE LA ENTIDAD.
- C) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- D) EL OFICIAL DE INTEGRIDAD.

RESPUESTA: B

2. EL MARCO INTERNACIONAL COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION) ESTABLECE CINCO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UNO DE ELLOS?

- A) ENTORNO DE CONTROL.
- B) EVALUACIÓN DE RIESGOS.
- C) ACTIVIDADES DE CONTROL.
- D) SANCIÓN ADMINISTRATIVA.

RESPUESTA: D

3. DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG Y SUS MODIFICATORIAS, LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL ESTADO PERUANO SE AGRUPA EN TRES EJES FUNDAMENTALES. ESTOS SON:

- A) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN.
- B) CULTURA ORGANIZACIONAL, GESTIÓN DE RIESGOS Y SUPERVISIÓN.
- C) PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y SANCIÓN.
- D) CONTROL PREVIO, SIMULTÁNEO Y POSTERIOR.

RESPUESTA: B

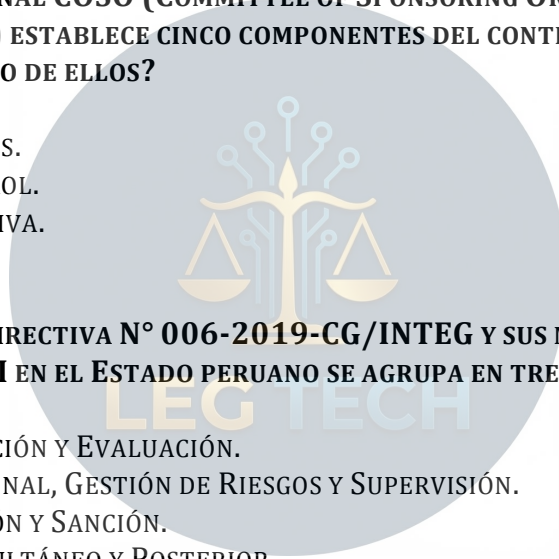
4. DENTRO DEL EJE DE "CULTURA ORGANIZACIONAL" DEL SCI, UN ENTREGABLE OBLIGATORIO QUE LA ENTIDAD DEBE REMITIR A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA CGR ES:

- A) EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.
- B) LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
- C) EL REPORTE DE DENUNCIAS CIUDADANAS.
- D) LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.

RESPUESTA: A

5. EN LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, EL NIVEL DE RIESGO SE DETERMINA EVALUANDO DOS VARIABLES PRINCIPALES. ¿CUÁLES SON?

- A) COSTO Y TIEMPO.
- B) PROBABILIDAD E IMPACTO.



- C) FRECUENCIA Y GRAVEDAD.
- D) LEGALIDAD Y EFICIENCIA.

RESPUESTA: B

6. ¿QUÉ ROL CUMPLE EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE SU ENTIDAD?

- A) ES EL ENCARGADO DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.
- B) ELABORA LA MATRIZ DE RIESGOS DE LOS PROCESOS MISIONALES.
- C) EVALÚA EL DISEÑO, OPERATIVIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SCI, SIN PARTICIPAR EN SU IMPLEMENTACIÓN.
- D) APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI.

RESPUESTA: C

7. UNA MEDIDA DE CONTROL INTERNO DISEÑADA PARA MITIGAR UN RIESGO IDENTIFICADO DEBE CUMPLIR CON EL CRITERIO DE:

- A) SER INFALIBLE Y GARANTIZAR CERO RIESGOS.
- B) ELIMINAR LA NECESIDAD DE AUDITORÍAS EXTERNAS.
- C) COSTO-BENEFICIO (EL COSTO DEL CONTROL NO DEBE EXCEDER EL BENEFICIO ESPERADO).
- D) ESTAR APROBADA DIRECTAMENTE POR LA CGR MEDIANTE RESOLUCIÓN.

RESPUESTA: C

8. SEGÚN LA NORMATIVA DEL SCI, LOS RIESGOS SE CLASIFICAN PRINCIPALMENTE EN DOS CATEGORÍAS PARA SU IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO:

- A) RIESGOS FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS.
- B) RIESGOS DE DESEMPEÑO Y RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA (CORRUPCIÓN).
- C) RIESGOS OPERATIVOS Y RIESGOS LEGALES.
- D) RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS.

RESPUESTA: B

9. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS FORMALIZA EL COMPROMISO DE LA ENTIDAD PARA TRATAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, ESTABLECIENDO PLAZOS Y RESPONSABLES?

- A) PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.
- B) POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD.
- C) INFORME DE HITO DE CONTROL.
- D) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA).

RESPUESTA: A

10. EL COMPONENTE "INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN" DEL MODELO COSO ASEGURA QUE:

- A) TODA LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SEA PÚBLICA Y SIN RESERVAS.
- B) EL PERSONAL RECIBA UN MENSAJE CLARO DE LA ALTA DIRECCIÓN DE QUE LAS RESPONSABILIDADES DE CONTROL DEBEN SER TOMADAS SERIAMENTE.
- C) SE SANCIONE PENALMENTE LA FILTRACIÓN DE DATOS.
- D) SE COMUNIQUE MENSUALMENTE A LA CGR LOS ESTADOS FINANCIEROS.

RESPUESTA: B

11. ¿CUÁL ES EL ENTE RECTOR EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA EN EL PODER EJECUTIVO DEL PERÚ?

- A) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- B) LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA (SIP) DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
- C) EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
- D) LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

RESPUESTA: B

12. EL "MODELO DE INTEGRIDAD" PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO PERUANO ESTÁ COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE MECANISMOS. ¿CUÁNTOS COMPONENTES TIENE ESTE MODELO?

- A) 5 COMPONENTES.
- B) 7 COMPONENTES.
- C) 9 COMPONENTES.
- D) 12 COMPONENTES.

RESPUESTA: C

13. EL PRIMER COMPONENTE DEL MODELO DE INTEGRIDAD, CONSIDERADO EL PILAR PARA IMPULSAR EL CAMBIO CULTURAL EN LA ENTIDAD, ES:

- A) EL CANAL DE DENUNCIAS.
- B) LA GESTIÓN DE RIESGOS.
- C) EL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.
- D) LA TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

RESPUESTA: C

14. EN UNA ENTIDAD PÚBLICA, EL "OFICIAL DE INTEGRIDAD" (O QUIEN HAGA SUS VECES) TIENE LA FUNCIÓN DE:

- A) SANCIONAR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES.
- B) ACOMPAÑAR, ORIENTAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN LA ENTIDAD.
- C) REALIZAR AUDITORÍAS FINANCIERAS ANUALES.
- D) REEMPLAZAR AL JEFE DEL OCI.

RESPUESTA: B

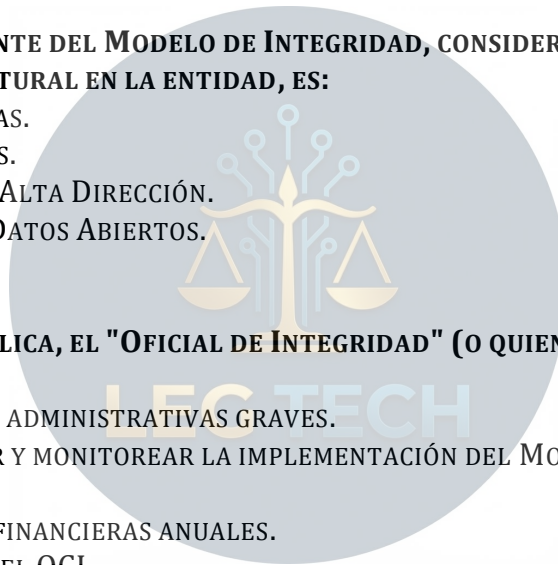
15. EL INDICADOR UTILIZADO POR LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA PARA MEDIR EL NIVEL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN LAS ENTIDADES SE DENOMINA:

- A) ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (IPC).
- B) ÍNDICE DE CAPACIDAD PREVENTIVA FRENTE A LA CORRUPCIÓN (ICP).
- C) TASA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (TCN).
- D) RATIO DE RIESGO INSTITUCIONAL (RRI).

RESPUESTA: B

16. LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO TIENE COMO FINALIDAD PRINCIPAL:

- A) REGISTRAR LA ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES.



- B) CENTRALIZAR INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS PENALES, SANCIONES Y CONTRATACIONES PARA EVALUAR EL PERFIL DE CANDIDATOS A PUESTOS EN EL ESTADO.
- C) PAGAR A LOS PROVEEDORES DEL ESTADO.
- D) GESTIONAR LOS VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS.

RESPUESTA: B

17. SEGÚN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE COMPLIANCE (COMO LA ISO 37001), UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO EXIGE QUE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO TENGA:

- A) INDEPENDENCIA Y AUTORIDAD ADECUADA.
- B) DEPENDENCIA DIRECTA DEL ÁREA DE FINANZAS.
- C) UN PRESUPUESTO ILIMITADO.
- D) PERSONAL EXCLUSIVAMENTE EXTERNO A LA ORGANIZACIÓN.

RESPUESTA: A

18. EN LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES EN EL SECTOR PÚBLICO, UN CONFLICTO DE INTERÉS "APARENTE" OCURRE CUANDO:

- A) EL FUNCIONARIO YA TOMÓ UNA DECISIÓN FAVORECIENDO A UN FAMILIAR.
- B) EL FUNCIONARIO TIENE INTERESES PRIVADOS QUE PODRÍAN INFLUIR INDEBIDAMENTE EN SUS DEBERES, AUNQUE NO HAYA ACTUADO AÚN.
- C) NO EXISTE UN CONFLICTO REAL, PERO LAS CIRCUNSTANCIAS PODRÍAN LLEVAR A UNA PERSONA RAZONABLE A PENSAR QUE EL FUNCIONARIO ESTÁ INFLUENCIADO POR UN INTERÉS PRIVADO.
- D) EL CONFLICTO YA HA SIDO DECLARADO Y MITIGADO.

RESPUESTA: C

19. LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) REGULADA POR LA LEY N° 31227 ES UN INSTRUMENTO PREVENTIVO. ¿QUÉ ENTIDAD ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERATIVIDAD Y PUBLICIDAD DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE LA DJI?

- A) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- B) LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM).
- C) EL MINISTERIO PÚBLICO.
- D) EL OSCE.

RESPUESTA: A

20. EN LA DJI, EL FUNCIONARIO ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR, ENTRE OTRAS COSAS:

- A) SOLO SUS CUENTAS BANCARIAS NACIONALES.
- B) SU PATRIMONIO NETO Y GASTOS MENSUALES.
- C) SU PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS, DIRECTORIOS, EMPLEOS ANTERIORES Y VÍNCULOS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD.
- D) SU AFILIACIÓN RELIGIOSA.

RESPUESTA: C

21. SEGÚN LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EL PRINCIPIO POR EL CUAL EL SERVIDOR PÚBLICO DEBE ACTUAR CON RECTITUD, HONRADEZ Y HONESTIDAD SE DENOMINA:

- A) EFICIENCIA.
- B) PROBIDAD.
- C) IDONEIDAD.

D) VERACIDAD.

RESPUESTA: B

22. SI UN FUNCIONARIO PÚBLICO ASISTE A SU CENTRO DE LABORES EN ESTADO DE EBRIEDAD, ¿QUÉ PRINCIPIO DE LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA ESTÁ VULNERANDO PRINCIPALMENTE?

A) LEALTAD AL ESTADO DE DERECHO.

B) RESPETO.

C) IDONEIDAD.

D) JUSTICIA Y EQUIDAD.

RESPUESTA: C

23. EL "DEBER" DE TRANSPARENCIA, SEGÚN EL CÓDIGO DE ÉTICA, IMPLICA QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DEBE:

A) ENTREGAR CUALQUIER DOCUMENTO INTERNO A QUIEN LO PIDA, SIN EXCEPCIONES.

B) BRINDAR INFORMACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO A LOS ADMINISTRADOS, FACILITANDO EL DERECHO DE ACCESO.

C) PUBLICAR SU SALARIO EN SUS REDES SOCIALES PERSONALES.

D) EVITAR EL USO DE CORREOS INSTITUCIONALES.

RESPUESTA: B

24. UN ANALISTA DE LA CONTRALORÍA UTILIZA DATOS CONFIDENCIALES DE UN INFORME DE AUDITORÍA NO PUBLICADO PARA COMPRAR ACCIONES DE UNA EMPRESA CONTRATISTA. ESTA ACCIÓN VULNERA LA PROHIBICIÓN ÉTICA DE:

A) HACER PROSELITISMO POLÍTICO.

B) MANTENER INTERESES EN CONFLICTO.

C) OBTENER VENTAJAS INDEBIDAS Y/O HACER MAL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.

D) PRESIONAR, AMENAZAR Y/O ACOSAR.

RESPUESTA: C

25. LAS SANCIONES APLICABLES POR TRANSGREDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEPENDIENDO DE LA GRAVEDAD, SON:

A) MULTA, EMBARGO Y PRISIÓN.

B) AMONESTACIÓN, SUSPENSIÓN, RESOLUCIÓN DE CONTRATO, DESTITUCIÓN Y/O DESPIDO.

C) TRASLADO, REBAJA DE SUELDO Y AMONESTACIÓN VERBAL.

D) TRABAJO COMUNITARIO Y SUSPENSIÓN.

RESPUESTA: B

26. LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ES DE APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA:

A) SOLO PARA LOS FUNCIONARIOS CON PODER DE DECISIÓN (JEFES Y DIRECTORES).

B) SOLO PARA LOS TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO EL RÉGIMEN CAS o 276.

C) TODO EMPLEADO PÚBLICO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU RÉGIMEN LABORAL O FORMA DE CONTRATACIÓN.

D) EXCLUSIVAMENTE PARA EL PERSONAL NOMBRADO.

RESPUESTA: C

27. ¿QUÉ PRINCIPIO DEL CÓDIGO DE ÉTICA EXIGE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO ACTÚE DE ACUERDO CON LA VERDAD, CONTRIBUYENDO AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y OPERANDO CON AUTENTICIDAD?

- A) TRANSPARENCIA.
- B) PROBIDAD.
- C) VERACIDAD.
- D) LEALTAD Y OBEDIENCIA.

RESPUESTA: C

28. ¿ESTÁ OBLIGADO UN SERVIDOR PÚBLICO A CUMPLIR LAS ÓRDENES DE SUS SUPERIORES JERÁRQUICOS SI ESTAS ÓRDENES IMPLICAN UN ACTO MANIFIESTAMENTE ILEGAL?

- A) SÍ, POR EL PRINCIPIO DE LEALTAD Y OBEDIENCIA.
- B) SÍ, PERO DEBE SOLICITAR QUE LA ORDEN SE DÉ POR ESCRITO.
- C) NO, EL CÓDIGO DE ÉTICA SEÑALA QUE LA LEALTAD Y OBEDIENCIA NO EXIMEN DE INFORMAR U Oponerse a órdenes que vulneren la Constitución o las leyes.
- D) DEPENDE DE LA JERARQUÍA DEL SUPERIOR.

RESPUESTA: C

29. EL USO DE RECURSOS DEL ESTADO (VEHÍCULOS, OFICINAS, MATERIAL DE OFICINA) PARA REALIZAR CAMPAÑA A FAVOR DE UN CANDIDATO POLÍTICO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN ÉTICA DE:

- A) OBTENER VENTAJAS INDEBIDAS.
- B) REALIZAR ACTIVIDADES DE PROSELITISMO POLÍTICO.
- C) FALTA DE IDONEIDAD.
- D) EJERCICIO INADECUADO DEL CARGO.

RESPUESTA: B

30. EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), ADMINISTRADO POR SERVIR, TIENE POR FINALIDAD:

- A) LISTAR A TODOS LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS.
- B) INSCRIBIR LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, PENALES Y CIVILES QUE INHABILITAN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
- C) EVALUAR EL DESEMPEÑO ANUAL DE LOS SERVIDORES.
- D) REGISTRAR LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE LOS FUNCIONARIOS.

RESPUESTA: B

31. DE ACUERDO CON LA LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL PLAZO MÁXIMO LEGAL QUE TIENE UNA ENTIDAD PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES DE:

- A) 5 DÍAS HÁBILES.
- B) 7 DÍAS HÁBILES.
- C) 10 DÍAS HÁBILES.
- D) 15 DÍAS HÁBILES.

RESPUESTA: C

32. SI UN CIUDADANO SOLICITA A LA CONTRALORÍA EL EXPEDIENTE MÉDICO Y PSIQUIÁTRICO DE

UN FUNCIONARIO PÚBLICO, LA ENTIDAD DEBE:

- A) ENTREGARLO, PORQUE TODO EN EL ESTADO ES PÚBLICO.
- B) DENEGARLO, YA QUE CONSTITUYE "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
- C) ENTREGARLO SOLO SI EL CIUDADANO PAGA LAS COPIAS.
- D) PUBLICARLO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

RESPUESTA: B

33. ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN SE CLASIFICA COMO "INFORMACIÓN SECRETA" SEGÚN LA LEY DE TRANSPARENCIA?

- A) LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES ENTRE GERENTES.
- B) LOS BORRADORES DE NORMATIVAS EN DISCUSIÓN.
- C) AQUELLA REFERIDA Estrictamente A ASUNTOS MILITARES, DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL ESTADO.
- D) LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES SOBRE COMERCIO.

RESPUESTA: C

34. EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1327 ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL DENUNCIANTE DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN LABORAL CONTEMPLADA EN LA NORMA?

- A) EL ASCENSO INMEDIATO DEL DENUNCIANTE.
- B) LA RESERVA Y PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE.
- C) EL TRASLADO OBLIGATORIO A OTRA SEDE CON DOBLE SUELDO.
- D) LA EXONERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS.

RESPUESTA: B

35. CUANDO UN CIUDADANO PRESENTA UNA DENUNCIA SOBRE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN A TRAVÉS DEL CANAL ÚNICO DE DENUNCIAS, Y ESTA SE CALIFICA COMO "DENUNCIA MALICIOSA" (FALSA Y CON EVIDENTE MALA FE DEMOSTRADA), ¿QUÉ CONSECUENCIA ASUME EL DENUNCIANTE?

- A) PIERDE SU CIUDADANÍA.
- B) SE LEVANTA LA RESERVA DE SU IDENTIDAD Y SE COMUNICA AL DENUNCIADO PARA QUE PUEDA INICIAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES (CIVILES/PENALES).
- C) DEBE PAGAR UNA MULTA EQUIVALENTE A 10 UIT A LA CONTRALORÍA.
- D) NO HAY CONSECUENCIAS, EL SISTEMA SIEMPRE PROTEGE AL DENUNCIANTE.

RESPUESTA: B

36. EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE) DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEBE CONTENER OBLIGATORIAMENTE INFORMACIÓN SOBRE:

- A) CONTRATACIONES, PRESUPUESTO, PERSONAL Y VIÁTICOS.
- B) SOLAMENTE EL DIRECTORIO TELEFÓNICO.
- C) LAS OPINIONES POLÍTICAS DEL TITULAR.
- D) LOS LEGAJOS PERSONALES COMPLETOS DE CADA TRABAJADOR.

RESPUESTA: A

37. LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA ADMINISTRADA POR LA CGR PARA GESTIONAR LAS ALERTAS Y DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE INCONDUCTA FUNCIONAL O CORRUPCIÓN SE DENOMINA:

- A) INFOBRAS.
- B) SEACE.
- C) SINAD (SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS).
- D) SIAF.

RESPUESTA: C

38. LA PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE CADUCA O SE REVOCA SI SE COMPRUEBA QUE:

- A) EL DENUNCIADO RENUNCIÓ A SU PUESTO.
- B) EL DENUNCIANTE PARTICIPÓ DIRECTAMENTE EN EL ACTO DE CORRUPCIÓN QUE ESTÁ DENUNCIANDO (SALVO QUE APLIQUE COLABORACIÓN EFICAZ PENAL).
- C) EL OCI SE DEMORA EN INVESTIGAR.
- D) LA DENUNCIA SE FILTRA A LA PRENSA.

RESPUESTA: B

39. EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, EL PRINCIPIO QUE RIGE QUE TODA INFORMACIÓN QUE POSEEN LAS ENTIDADES DEL ESTADO SE PRESUME PÚBLICA, SALVO LAS EXCEPCIONES EXPRESAMENTE PREVISTAS POR LEY, SE CONOCE COMO:

- A) PRINCIPIO DE MÁXIMA DIVULGACIÓN.
- B) PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD.
- C) PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
- D) PRINCIPIO DE EFICIENCIA.

RESPUESTA: A

40. SI LA ENTIDAD NO RESPONDE A UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DENTRO DEL PLAZO, EL CIUDADANO PUEDE CONSIDERAR LA SOLICITUD COMO DENEGADA Y ACUDIR A:

- A) LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.
- B) EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (TTAIP) A TRAVÉS DE UN RECURSO DE APELACIÓN.
- C) LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECTAMENTE.
- D) EL OFICIAL DE INTEGRIDAD PARA QUE SANCIONE AL ENCARGADO.

RESPUESTA: B

41. LA LEY N° 31288 RESTITUYÓ Y PRECISÓ LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ESTA POTESTAD APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA SANCIONAR:

- A) RESPONSABILIDAD PENAL (DELITOS).
- B) RESPONSABILIDAD CIVIL (INDEMNIZACIONES).
- C) RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL POR INFRACCIONES GRAVES Y MUY GRAVES.
- D) FALTAS DISCIPLINARIAS LEVES, COMO TARDANZAS.

RESPUESTA: C

42. PARA QUE LA CONTRALORÍA INICIE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS), EL INSUMO PRINCIPAL Y OBLIGATORIO ES:

- A) UN REPORTAJE PERIODÍSTICO.
- B) UNA DENUNCIA CIUDADANA ANÓNIMA.
- C) UN INFORME DE CONTROL (AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO O SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO)

QUE IDENTIFIQUE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL.

D) LA SOLICITUD DEL TITULAR DE LA ENTIDAD.

RESPUESTA: C

43. SEGÚN EL CATÁLOGO DE INFRACCIONES DE LA LEY N° 31288, AUTORIZAR O EJECUTAR GASTOS SIN CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE, CAUSANDO GRAVE AFECTACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO, SE TIPIFICA COMO UNA INFRACCIÓN:

A) LEVE.

B) GRAVE O MUY GRAVE.

C) CIVIL.

D) SUBSANABLE.

RESPUESTA: B

44. ¿CUÁL ES EL ÓRGANO DE LA CGR ENCARGADO DE RESOLVER EN PRIMERA INSTANCIA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR?

A) EL ÓRGANO INSTRUCTOR.

B) EL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (TSRA).

C) EL ÓRGANO SANCIONADOR.

D) EL PROCURADOR PÚBLICO.

RESPUESTA: C

45. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (TSRA) DE LA CGR TIENE COMO FUNCIÓN PRINCIPAL:

A) INVESTIGAR INICIALMENTE LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.

B) ACTUAR COMO ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA, RESOLVIENDO LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL ÓRGANO SANCIONADOR.

C) EMITIR SENTENCIAS PENALES CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

D) EMBARGAR LAS CUENTAS DE LOS FUNCIONARIOS SANCIONADOS.

RESPUESTA: B

46. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPAL QUE IMPONE LA CONTRALORÍA, QUE IMPIDE AL SERVIDOR EJERCER CUALQUIER CARGO EN EL ESTADO, SE DENOMINA:

A) SUSPENSIÓN TEMPORAL SIN GOCE DE HABER.

B) INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DE 1 A 5 AÑOS).

C) DESPIDO ARBITRARIO.

D) EXPROPIACIÓN DE BIENES.

RESPUESTA: B

47. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA EL INICIO DEL PAS DE LA CONTRALORÍA, CONTADO DESDE QUE SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN O DESDE QUE CESÓ (SI FUERA CONTINUADA), ES DE:

A) 1 AÑO.

B) 2 AÑOS.

C) 4 AÑOS.

D) 10 AÑOS.

RESPUESTA: C

48. EL PRINCIPIO DEL PAS QUE ESTABLECE QUE "NO SE PUEDE IMPONER SANCIÓN SIN QUE EXISTA UNA DISPOSICIÓN LEGAL ANTERIOR A LA INFRACCIÓN QUE TIPIFIQUE LA CONDUCTA COMO TAL" SE DENOMINA:

- A) PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.
- B) PRINCIPIO DE TIPICIDAD.
- C) PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.
- D) PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.

RESPUESTA: B

49. SI UN FUNCIONARIO ESTÁ SIENDO PROCESADO EN LA VÍA PENAL POR EL DELITO DE PECULADO, Y A LA VEZ LA CONTRALORÍA LE INICIA UN PAS POR EL MISMO HECHO, ¿ES VÁLIDA LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA?

- A) No, POR EL PRINCIPIO "NON BIS IN IDEM".
- B) Sí, LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL ES INDEPENDIENTE DE LAS RESPONSABILIDADES PENALES O CIVILES QUE PUEDAN DERIVARSE DE LOS MISMOS HECHOS.
- C) No, LA VÍA PENAL PARALIZA OBLIGATORIAMENTE TODO PROCESO ADMINISTRATIVO.
- D) SOLO SI EL JUEZ PENAL LO AUTORIZA.

RESPUESTA: B

50. LA EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR "ORDEN SUPERIOR" (ACTUAR CUMPLIENDO EL MANDATO DE UN JEFE) NO ES VÁLIDA CUANDO:

- A) EL SERVIDOR OBEDECE DE BUENA FE.
- B) LA ORDEN SE DIO DE FORMA VERBAL.
- C) LA ORDEN ES MANIFIESTAMENTE ILEGAL Y EL SERVIDOR NO DEJÓ CONSTANCIA DE SU OBJECCIÓN.
- D) LA ORDEN FUE DADA POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD.

RESPUESTA: C

51. SEGÚN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE REALIZA EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO A TRAVÉS DE TRES EJES. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PASOS NO CORRESPONDE AL EJE DE GESTIÓN DE RIESGOS?

- A) PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS.
- B) EVALUACIÓN DE RIESGOS.
- C) PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.
- D) DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL.

RESPUESTA: D

52. EL "PRODUCTO" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE DEFINE COMO:

- A) EL BIEN O SERVICIO QUE LA ENTIDAD PROPORCIONA A SUS USUARIOS O BENEFICIARIOS PARA CUMPLIR SU MISIÓN.
- B) EL SOFTWARE DE PLANILLAS UTILIZADO POR RECURSOS HUMANOS.
- C) EL PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO POR EL MEF.
- D) LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA O DIRECTIVAS INTERNAS.

RESPUESTA: A

53. AL ELABORAR LA MATRIZ DE RIESGOS, SE DEBE IDENTIFICAR LA "TOLERANCIA AL RIESGO". ESTO SE REFIERE A:

- A) LA CANTIDAD DE MULTAS QUE LA ENTIDAD PUEDE PAGAR AL AÑO.
- B) EL NIVEL ACEPTABLE DE VARIACIÓN RELATIVA A LA CONSECUCIÓN DE UN OBJETIVO ESPECÍFICO.
- C) EL LÍMITE LEGAL DE CONTRATACIONES DIRECTAS.
- D) LA CAPACIDAD DE PERDONAR FALTAS ADMINISTRATIVAS LEVES AL PERSONAL.

RESPUESTA: B

54. EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI DE LA CONTRALORÍA, ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE REGISTRAR Y ENVIAR LA INFORMACIÓN DE LOS ENTREGABLES (EJ. PLAN DE ACCIÓN ANUAL)?

- A) EL TITULAR DE LA ENTIDAD.
- B) EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GENERALMENTE LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O GERENTE GENERAL).
- C) EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.
- D) CUALQUIER TRABAJADOR DESIGNADO VERBALMENTE.

RESPUESTA: B

55. EL EJE DE "SUPERVISIÓN" DEL SCI EXIGE A LA ENTIDAD ELABORAR UN ENTREGABLE PARA HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. ESTE ENTREGABLE ES:

- A) EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL.
- B) EL REPORTE DE SEGUIMIENTO (SEMESTRAL).
- C) LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE IMPUESTOS.
- D) EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).

RESPUESTA: B

56. UN RIESGO DE CONTROL INTERNO CUYA PROBABILIDAD ES "CASI CERTEZA" Y SU IMPACTO ES "CATASTRÓFICO", SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTÁNDAR, SE CLASIFICA EN UN NIVEL DE

RIESGO:

- A) BAJO.
- B) MODERADO.
- C) ALTO O MUY ALTO.
- D) NULO.

RESPUESTA: C

57. ¿QUÉ ACTITUD DEBE TOMAR LA ENTIDAD FRENTE A UN RIESGO CALIFICADO COMO "MUY ALTO"?

- A) ACEPTARLO Y NO HACER NADA.
- B) COMPARTIRLO CON LA CONTRALORÍA.
- C) EVITARLO O MITIGARLO ESTABLECIENDO MEDIDAS DE CONTROL ESTRUCTAS E INMEDIATAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.
- D) IGNORARLO SI NO AFECTA EL PRESUPUESTO.

RESPUESTA: C

58. LA DIFERENCIA PRINCIPAL ENTRE UNA "MEDIDA DE REMEDIACIÓN" Y UNA "MEDIDA DE CONTROL" EN EL SCI RADICA EN QUE:

- A) LA PRIMERA CORRIJE DEFICIENCIAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL (CARENCIAS), MIENTRAS QUE LA SEGUNDA MITIGA RIESGOS OPERATIVOS O DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS.

- B) LA PRIMERA ES FINANCIERA Y LA SEGUNDA ES LEGAL.
- C) LA PRIMERA LA HACE EL OCI Y LA SEGUNDA EL TITULAR.
- D) NO HAY DIFERENCIA, SON SINÓNIMOS.

RESPUESTA: A

59. SI UNA ENTIDAD NO REMITE LOS ENTREGABLES DEL SCI A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LA CONTRALORÍA PUEDE:

- A) CERRAR LA ENTIDAD.
- B) INICIAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES.
- C) CONGELAR LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD.
- D) DESPEDIR A TODOS LOS TRABAJADORES.

RESPUESTA: B

60. EL CONTROL INTERNO PREVIO ES EJERCIDO POR:

- A) ÚNICAMENTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- B) LOS PROPIOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, COMO PARTE INHERENTE A SUS FUNCIONES, ANTES DE LA EJECUCIÓN DE SUS ACTOS Y OPERACIONES.
- C) SOCIEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA.
- D) EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

RESPUESTA: B

61. LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001 SE REFIERE ESPECÍFICAMENTE A:

- A) SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO.
- B) SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO.
- C) SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
- D) GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRAS PÚBLICAS.

RESPUESTA: B

62. SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE LA ISO 37001 (Y EL MODELO DE INTEGRIDAD), UNA DE LAS MEDIDAS CLAVE PARA PREVENIR EL SOBORNO EN CONTRATACIONES O ÁREAS CRÍTICAS ES REALIZAR LA "DEBIDA DILIGENCIA" (DUE DILIGENCE). ESTO IMPLICA:

- A) COMPRAR MATERIALES MÁS BARATOS.
- B) INVESTIGAR Y EVALUAR EXHAUSTIVAMENTE LOS ANTECEDENTES DE SOCIOS COMERCIALES, PROVEEDORES O PERSONAL CLAVE PARA IDENTIFICAR RIESGOS DE SOBORNO.
- C) FIRMAR CONTRATOS SIN LEERLOS.
- D) PAGAR A TIEMPO LAS FACTURAS.

RESPUESTA: B

63. LA FUNCIÓN DE "COMPLIANCE" (CUMPLIMIENTO) EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO BUSCA ASEGURAR QUE:

- A) LA ENTIDAD GASTE TODO SU PRESUPUESTO ASIGNADO.
- B) LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN SE REALICEN DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS LEGALES, POLÍTICAS INTERNAS Y ESTÁNDARES ÉTICOS APLICABLES.
- C) LOS TRABAJADORES CUMPLAN UN HORARIO ESTRICTO DE 8 HORAS.
- D) SE REDUZCAN LOS COSTOS DE PLANILLAS.

RESPUESTA: B

64. LA ISO 31000 ES LA NORMA INTERNACIONAL QUE PROPORCIONA DIRECTRICES SOBRE:

- A) LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.
- B) LA GESTIÓN DEL RIESGO.
- C) EL CONTROL GUBERNAMENTAL SIMULTÁNEO.
- D) LA ATENCIÓN AL CIUDADANO (LIBRO DE RECLAMACIONES).

RESPUESTA: B

65. EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (ISO 31000), EL PROCESO DE "IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO" REQUIERE DETERMINAR FUNDAMENTALMENTE:

- A) SOLO LAS CONSECUENCIAS.
- B) LAS FUENTES DE RIESGO, LAS CAUSAS Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS (QUÉ PUEDE SUCEDER Y POR QUÉ).
- C) EL NOMBRE DEL AUDITOR QUE REVISARÁ EL PROCESO.
- D) EL COSTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO.

RESPUESTA: B

66. UN "CANAL DE DENUNCIAS" EFECTIVO, SEGÚN LAS NORMAS ANTISOBORNO, DEBE GARANTIZAR PRINCIPALMENTE:

- A) QUE LAS DENUNCIAS SE PUBLIQUEN EN EL PERIÓDICO LOCAL.
- B) LA ACCESIBILIDAD, LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE Y LA PROTECCIÓN CONTRA REPRESALIAS.
- C) QUE SOLO SE RECIBAN DENUNCIAS FÍSICAS CON FIRMA LEGALIZADA.
- D) QUE EL DENUNCIANTE RECIBA UN PAGO EN EFECTIVO.

RESPUESTA: B

67. EL CONCEPTO DE "TONO DESDE LA ALTA DIRECCIÓN" (TONE AT THE TOP) ES FUNDAMENTAL EN COMPLIANCE E INTEGRIDAD. SIGNIFICA QUE:

- A) LOS GERENTES DEBEN HABLAR EN VOZ ALTA.
- B) LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LOS DIRECTIVOS DEBEN DEMOSTRAR UN COMPROMISO ÉTICO VISIBLE Y ACTIVO, SIRVIENDO DE EJEMPLO PARA EL RESTO DE LA ORGANIZACIÓN.
- C) SOLO LOS JEFES PUEDEN DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCIÓN.
- D) LA ÉTICA SE APLICA SOLO A LOS ALTOS MANDOS Y NO A LOS OPERATIVOS.

RESPUESTA: B

68. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE UNA ENTIDAD PÚBLICA?

- A) DETERMINAR RESPONSABILIDADES PENALES.
- B) VERIFICAR SI EL SISTEMA ES CONFORME CON LOS REQUISITOS DE LA ENTIDAD, CON LA NORMA, Y SI SE IMPLEMENTA Y MANTIENE EFICAZMENTE.
- C) DESPEDIR AL OFICIAL DE INTEGRIDAD.
- D) JUSTIFICAR UN AUMENTO DE PRESUPUESTO.

RESPUESTA: B

69. EL SOBORNO EN EL SECTOR PÚBLICO NO SOLO SE LIMITA A PAGOS DE DINERO EN EFECTIVO.

SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE INTEGRIDAD, TAMBIÉN CONSTITUYE UN RIESGO DE SOBORNO U OBSEQUIO INDEBIDO:

- A) UNA BECA DE ESTUDIOS FINANCIADA POR UN PROVEEDOR PARA EL HIJO DE UN FUNCIONARIO.
- B) EL PAGO PUNTUAL DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL.
- C) EL RECONOCIMIENTO PÚBLICO CON UN DIPLOMA.
- D) EL PAGO DE CTS (COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS).

RESPUESTA: A

70. LA "SEGREGACIÓN DE FUNCIONES" ES UN CONTROL MITIGADOR CLAVE EN ÁREAS DE RIESGO. ¿EN QUÉ CONSISTE?

- A) UNIR TODAS LAS FUNCIONES EN UN SOLO GERENTE PARA AGILIZAR PROCESOS.
- B) DIVIDIR Y SEPARAR LAS TAREAS CLAVE (COMO APROBAR, EJECUTAR, REGISTRAR Y REVISAR UNA TRANSACCIÓN) ENTRE DIFERENTES PERSONAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ERROR O FRAUDE.
- C) AISLAR AL PERSONAL DE TESORERÍA DEL RESTO DE LA INSTITUCIÓN.
- D) ROTAR AL PERSONAL CADA SEMANA.

RESPUESTA: B

71. SE DEFINE COMO LA SITUACIÓN EN LA QUE LOS INTERESES PERSONALES, FINANCIEROS, FAMILIARES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE DE UN SERVIDOR PÚBLICO INTERFIEREN, O PARECEN INTERFERIR, CON EL EJERCICIO OBJETIVO E IMPARCIAL DE SUS DEBERES OFICIALES:

- A) CORRUPCIÓN PASIVA.
- B) CONFLICTO DE INTERESES.
- C) DESBALANCE PATRIMONIAL.
- D) INEFICIENCIA ADMINISTRATIVA.

RESPUESTA: B

72. EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, EL FENÓMENO CONOCIDO COMO "PUERTA GIRATORIA" (REVOLVING DOOR) SE REFIERE A:

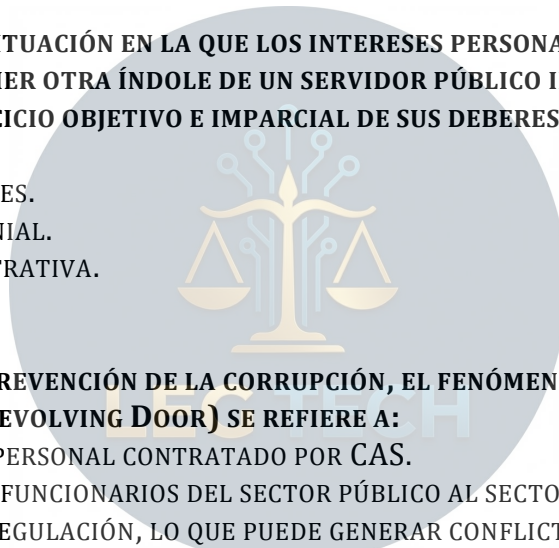
- A) LA ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO POR CAS.
- B) EL TRÁNSITO DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO AL SECTOR PRIVADO (Y VICEVERSA) EN UN MISMO ÁMBITO DE REGULACIÓN, LO QUE PUEDE GENERAR CONFLICTOS DE INTERÉS, USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
- C) LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS OFICINAS PÚBLICAS SIN CONTROL DE SEGURIDAD.
- D) LA TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE MINISTERIOS.

RESPUESTA: B

73. PARA MITIGAR EL RIESGO DE LA "PUERTA GIRATORIA", LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTABLECE QUE UN FUNCIONARIO, TRAS DEJAR EL CARGO, ESTÁ PROHIBIDO DE INTERVENIR COMO ABOGADO, ASESOR O CONSULTOR EN ASUNTOS QUE ÉL CONOCIÓ DIRECTAMENTE, POR UN PERIODO DE:

- A) 6 MESES.
- B) 1 AÑO.
- C) 3 AÑOS.
- D) 5 AÑOS.

RESPUESTA: B



74. EL NEPOTISMO, REGULADO POR LA LEY N° 26771, ES UNA PROHIBICIÓN EXPRESA PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE GOCEN DE LA FACULTAD DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. ABARCA A PARIENTES HASTA EL:

- A) SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y PRIMERO DE AFINIDAD.
- B) CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD, Y VÍNCULO MATRIMONIAL O DE CONVIVENCIA.
- C) TERCER GRADO DE CONSANGUINIDAD SIN INCLUIR AFINIDAD.
- D) CUALQUIER PARIENTE SIN LÍMITE DE GRADOS.

RESPUESTA: B

75. SI UN ALCALDE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE SU CUÑADO COMO GERENTE DE LOGÍSTICA, EL GRADO DE PARENTESCO IMPLICADO ES:

- A) SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD.
- B) PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD.
- C) TERCER GRADO DE AFINIDAD.
- D) CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD.

RESPUESTA: A

76. ¿QUÉ DEBE HACER INMEDIATAMENTE UN MIEMBRO DE UN COMITÉ DE SELECCIÓN (CONTRATACIONES DEL ESTADO) SI DESCUBRE QUE UNO DE LOS POSTORES ES UNA EMPRESA PROPIEDAD DE SU HERMANO?

- A) CALIFICARLO CON PUNTAJE MÍNIMO PARA QUE NO GANE Y EVITAR PROBLEMAS.
- B) ABSTENERSE DE INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO Y COMUNICAR EL CONFLICTO DE INTERÉS A LA ENTIDAD PARA SER REEMPLAZADO.
- C) CONTINUAR EN EL COMITÉ, PERO SER ESTRICTO CON LA EMPRESA DE SU HERMANO.
- D) OBLIGAR A SU HERMANO A RETIRAR LA PROPUESTA.

RESPUESTA: B

77. SEGÚN LA LEY N° 31227, EL SISTEMA DE "DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES" (DJI) TIENE CARÁCTER:

- A) RESERVADO Y CONFIDENCIAL PARA LA CGR.
- B) PÚBLICO, SIENDO ACCESIBLE A TRAVÉS DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA (CON RESERVAS DE DATOS SENSIBLES AMPARADOS POR LEY).
- C) ÚNICAMENTE ACCESIBLE PARA FISCALES PENALES.
- D) PÚBLICO SOLO DESPUÉS DE QUE EL FUNCIONARIO HAYA CESADO.

RESPUESTA: B

78. ¿ESTÁN OBLIGADOS LOS ASESORES DE LA ALTA DIRECCIÓN (FONDO DE APOYO GERENCIAL - FAG o PAC) A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES?

- A) No, PORQUE NO TOMAN DECISIONES.
- B) Sí, LA NORMATIVA LOS INCLUYE EXPRESAMENTE POR SU CERCANÍA E INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES.
- C) SOLO SI SU SUELDO SUPERA LAS 10 UIT.
- D) SOLO SI LO SOLICITA LA CONTRALORÍA.

RESPUESTA: B

79. CUANDO UN FUNCIONARIO PÚBLICO DEBE DECIDIR SOBRE UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN EL CUAL TIENE UN INTERÉS PERSONAL, ¿CUÁL ES EL MECANISMO LEGAL Y ÉTICO QUE DEBE ACTIVAR PARA GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD?

- A) DELEGACIÓN DE FIRMA.
- B) ABSTENCIÓN O EXCUSA (DECLINACIÓN DE COMPETENCIA EN EL CASO CONCRETO).
- C) SILENCIO ADMINISTRATIVO.
- D) RESOLUCIÓN EXPRES.

RESPUESTA: B

80. RECIBIR UN "DONATIVO" O REGALO POR PARTE DE UN PROVEEDOR A UN SERVIDOR PÚBLICO CON CAPACIDAD DE DECISIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE DICHO PROVEEDOR, CONFIGURA EL RIESGO PENAL DE:

- A) PECULADO.
- B) COHECHO (SOBORNO).
- C) COLUSIÓN SIMPLE.
- D) MALVERSACIÓN DE FONDOS.

RESPUESTA: B

81. EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (LEY N° 27444), EL "PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD" DISPONE QUE:

- A) LA AUTORIDAD DEBE SANCIONAR SIEMPRE AL ADMINISTRADO.
- B) LAS AUTORIDADES DEBEN ACTUAR SIN NINGUNA CLASE DE DISCRIMINACIÓN ENTRE LOS ADMINISTRADOS, RESOLVIENDO OBJETIVAMENTE Y TUTELANDO EL INTERÉS GENERAL.
- C) LAS ENTIDADES DEBEN COBRAR LAS MISMAS TASAS POR TODOS LOS TRÁMITES.
- D) LOS FUNCIONARIOS NO PUEDEN PERTENECER A NINGÚN PARTIDO POLÍTICO.

RESPUESTA: B

82. EL PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (LEY 27444) QUE GARANTIZA QUE LAS SANCIONES SEAN PROPORCIONALES AL INCUMPLIMIENTO CALIFICADO COMO INFRACCIÓN SE CONOCE COMO:

- A) PRINCIPIO DE TIPICIDAD.
- B) PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.
- C) PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.
- D) PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LICITUD.

RESPUESTA: C

83. SEGÚN EL PRINCIPIO DE "DEBIDO PROCEDIMIENTO", EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ES INDISPENSABLE:

- A) DICTAR LA SANCIÓN EN MENOS DE 24 HORAS.
- B) NOTIFICAR LOS CARGOS AL ADMINISTRADO, PERMITIRLE PRESENTAR DESCARGOS Y PRUEBAS, Y EMITIR UNA DECISIÓN DEBIDAMENTE MOTIVADA.
- C) SANCIONAR PRIMERO E INVESTIGAR DESPUÉS.
- D) QUE EL MISMO FUNCIONARIO INVESTIGUE, ACUSE Y SANCIONE PARA AHORRAR TIEMPO.

RESPUESTA: B

84. EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA (COMO LA DE LA CGR O SERVIR), LA

SEPARACIÓN ENTRE LA FASE INSTRUCTORA Y LA FASE SANCIONADORA SIGNIFICA QUE:

- A) UNA MISMA AUTORIDAD DEBE REALIZAR TODO EL PROCEDIMIENTO.
- B) DISTINTAS AUTORIDADES DEBEN LLEVAR A CABO LA FASE DE INVESTIGACIÓN /ACUSACIÓN (INSTRUCTOR) Y LA FASE DE DECISIÓN/RESOLUCIÓN (SANCIONADOR) PARA GARANTIZAR IMPARCIALIDAD.
- C) LA SANCIÓN SE DIVIDE EN DOS PAGOS.
- D) EL ADMINISTRADO TIENE DOS OPORTUNIDADES DE APELAR.

RESPUESTA: B

85. SI EN EL TRANSCURSO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, LA LEY QUE TIPIFICABA LA INFRACCIÓN ES MODIFICADA, RESULTANDO LA NUEVA LEY MÁS FAVORABLE AL PROCESADO, ¿QUÉ PRINCIPIO SE APLICA?

- A) PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD BENIGNA (IRRETROACTIVIDAD CON EXCEPCIÓN FAVORABLE).
- B) PRINCIPIO DE TIPICIDAD.
- C) PRINCIPIO DE CAUSACIÓN.
- D) PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM.

RESPUESTA: A

86. EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL ESTADO PERUANO ES UNA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA ACTIVA. SU OBJETIVO ES:

- A) PUBLICAR INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL EJÉRCITO.
- B) PUBLICAR BASES DE DATOS EN FORMATOS ABIERTOS, LEGIBLES POR MÁQUINAS Y SIN RESTRICCIONES, PARA QUE LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES PUEDAN REUTILIZARLOS, ANALIZARLOS Y CREAR VALOR.
- C) RECIBIR CURRÍCULUMS PARA PUESTOS DE TRABAJO.
- D) ALOJAR EL CORREO ELECTRÓNICO DE LOS SERVIDORES.

RESPUESTA: B

87. ¿QUÉ FIGURA LEGAL SE CONFIGURA SI UN FUNCIONARIO RESTRINGE, RETRASA U OCULTA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA VÁLIDAMENTE POR UN CIUDADANO Y RESPALDADA POR EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA?

- A) UNA INFRACCIÓN GRAVE SUJETA A SANCIÓN ADMINISTRATIVA E INDICIOS DE COMISIÓN DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD Y OMISIÓN DE DEBERES FUNCIONALES.
- B) UNA SIMPLE LLAMADA DE ATENCIÓN DEL JEFE DE OCI.
- C) NO HAY SANCIÓN SI EL FUNCIONARIO ACTUÓ POR EXCESO DE TRABAJO.
- D) UN ERROR ARITMÉTICO.

RESPUESTA: A

88. EL PRINCIPIO DE "VERDAD MATERIAL" EN LA LPAG IMPONE A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LA OBLIGACIÓN DE:

- A) CREER TODO LO QUE EL ADMINISTRADO DECLARA EN PAPEL SIN VERIFICARLO.
- B) VERIFICAR PLENAMENTE LOS HECHOS QUE SIRVEN DE MOTIVO A SUS DECISIONES, ACTUANDO PRUEBAS DE OFICIO SI ES NECESARIO, SIN LIMITARSE A LO APORTADO POR LAS PARTES.
- C) EMITIR RESOLUCIONES BASADAS ÚNICAMENTE EN LA CONFESIÓN DEL INTERESADO.
- D) RESOLVER LOS CASOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS.

RESPUESTA: B

89. LAS "DENUNCIAS ANÓNIMAS" ANTE LA CONTRALORÍA O LOS SISTEMAS DE INTEGRIDAD DEL ESTADO:

- A) SON RECHAZADAS AUTOMÁTICAMENTE POR FALTA DE FIRMA.
- B) SON RECIBIDAS Y EVALUADAS; SI APORTAN EVIDENCIA SUFICIENTE E INDICIOS RAZONABLES DE IRREGULARIDADES, SE ADMITE A TRÁMITE PARA INVESTIGACIÓN.
- C) SOLO SE ACEPTAN SI PROVIENEN DE OTRO FUNCIONARIO PÚBLICO.
- D) DEBEN SER PUBLICADAS INMEDIATAMENTE EN EL PORTAL DE LA ENTIDAD.

RESPUESTA: B

90. UN ACTO ADMINISTRATIVO (COMO LA RESOLUCIÓN QUE OTORGA UNA LICENCIA) EMITIDO POR UNA AUTORIDAD QUE TIENE UN CONFLICTO DE INTERÉS DIRECTO NO DECLARADO, ESTÁ VICIADO Y ES SUSCEPTIBLE DE:

- A) SUBSANACIÓN AUTOMÁTICA POR EL PASO DEL TIEMPO.
- B) APROBACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO.
- C) DECLARACIÓN DE NULIDAD, AL CONTRAVENIR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y EL DEBIDO PROCESO.
- D) RATIFICACIÓN POR NOTARIO PÚBLICO.

RESPUESTA: C

91. EL PROFESIONAL A CARGO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) MANTIENE UNA VINCULACIÓN DE DEPENDENCIA FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA CON:

- A) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- B) EL TITULAR DE LA ENTIDAD DONDE LABORA.
- C) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF).
- D) EL CONSEJO REGIONAL O MUNICIPAL.

RESPUESTA: A

92. CUANDO EL OCI REALIZA UN SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE "VISITA DE CONTROL", EL RESULTADO SE PLASMA EN:

- A) UN INFORME DE AUDITORÍA.
- B) UNA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN.
- C) UN INFORME DE VISITA DE CONTROL QUE COMUNICA "SITUACIONES ADVERSAS".
- D) UN DICTAMEN PERICIAL FORENSE.

RESPUESTA: C

93. EL "FRAUDE OCUPACIONAL" EN ENTIDADES PÚBLICAS SE CARACTERIZA POR EL USO DEL PUESTO, CARGO O POSICIÓN PARA EL ENRIQUECIMIENTO PERSONAL MEDIANTE EL USO DELIBERADO Y ABUSIVO DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN. SEGÚN EL MODELO DE CRESSEY ("TRIÁNGULO DEL FRAUDE"), SUS TRES ELEMENTOS SON:

- A) DINERO, TIEMPO Y CONFIANZA.
- B) PRESIÓN (MOTIVACIÓN), OPORTUNIDAD Y RACIONALIZACIÓN.
- C) FALTA DE SUPERVISIÓN, IGNORANCIA Y AVARICIA.
- D) LEYES DÉBILES, SUELDOS BAJOS Y FALTA DE AUDITORÍA.

RESPUESTA: B

94. EL ESPECIALISTA EN INTEGRIDAD BUSCA ROMPER EL "TRIÁNGULO DEL FRAUDE". LA

IMPLEMENTACIÓN DE FUERTES CONTROLES INTERNOS Y SEGREGACIÓN DE FUNCIONES ATACA PRINCIPALMENTE AL VÉRTICE DE:

- A) LA RACIONALIZACIÓN.
- B) LA PRESIÓN.
- C) LA OPORTUNIDAD.
- D) LA CONFIANZA.

RESPUESTA: C

95. UN TRABAJADOR DEL ESTADO JUSTIFICA EL ROBO DE ÚTILES DE OFICINA PENSANDO: "EL ESTADO ME PAGA POCO, ES LO JUSTO". EN EL TRIÁNGULO DEL FRAUDE, ESTO CORRESPONDE A:

- A) LA OPORTUNIDAD.
- B) LA RACIONALIZACIÓN (JUSTIFICACIÓN MORAL DEL ACTO ILÍCITO).
- C) LA PRESIÓN O MOTIVO.
- D) LA COLUSIÓN.

RESPUESTA: B

96. EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL (SNC) EJERCE SU FUNCIÓN PREVENTIVA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE:

- A) LAS AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO.
- B) LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO (CONCURRENTE, VISITA DE CONTROL, ORIENTACIÓN DE OFICIO).
- C) LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (PAS).
- D) LAS DENUNCIAS PENALES ANTE LA FISCALÍA.

RESPUESTA: B

97. SI EL OFICIAL DE INTEGRIDAD DE UN MINISTERIO DETECTA QUE EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS CARECE DE FILTROS Y ES ALTAMENTE VULNERABLE, SU ACCIÓN INMEDIATA DEBE SER:

- A) SANCIONAR AL TESORERO.
- B) ELABORAR UN REPORTE Y PROPONER A LA ALTA DIRECCIÓN LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL INTERNO PARA MITIGAR DICHO RIESGO.
- C) DENUNCIAR EL HECHO A LA PRENSA.
- D) SUSPENDER EL PAGO DE VIÁTICOS A NIVEL NACIONAL.

RESPUESTA: B

98. LA "AUDITORÍA DE DESEMPEÑO" (CONTROL POSTERIOR) EVALÚA LA GESTIÓN DE UNA ENTIDAD PÚBLICA ENFOCÁNDOSE EN TRES DIMENSIONES O LAS "3 E". ESTAS SON:

- A) ESTADO, EMPRESA Y EQUITAD.
- B) ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFICACIA (Y RECIENTEMENTE SE AÑADE CALIDAD/EQUITAD).
- C) ÉTICA, EMPATÍA Y EVALUACIÓN.
- D) EXACTITUD, EJECUCIÓN Y EVIDENCIA.

RESPUESTA: B

99. PARA PROMOVER UNA CULTURA DE INTEGRIDAD, LA NORMATIVA EXIGE QUE EL PERSONAL NUEVO RECIBA OBLIGATORIAMENTE, AL MOMENTO DE SU INDUCCIÓN:

- A) UN ADELANTO DE SUELDO.
- B) CAPACITACIÓN O UNA CHARLA SOBRE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD, CÓDIGO DE ÉTICA

INSTITUCIONAL Y CANALES DE DENUNCIA DE LA ENTIDAD.

C) UNA TARJETA DE PRESENTACIÓN.

D) ACCESO IRRESTRICTO AL SISTEMA FINANCIERO DE LA ENTIDAD.

RESPUESTA: B

100. EN EL MODELO DE INTEGRIDAD, EL COMPONENTE "POLÍTICAS DE INTEGRIDAD" REQUIERE QUE LA ENTIDAD ELABORE HERRAMIENTAS NORMATIVAS INTERNAS. UNA DE LAS MÁS COMUNES, ORIENTADA A PROHIBIR OBSEQUIOS Y ATENCIONES, ES:

A) EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF).

B) LA DIRECTIVA O POLÍTICA DE REGALOS, CORTESÍAS, DONACIONES Y ATENCIONES.

C) EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA).

D) EL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP).

RESPUESTA: B

101. EL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR QUE TIENE POR FINALIDAD DETERMINAR SI LA GESTIÓN SE REALIZA CON ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA, SIN CENTRARSE EXCLUSIVAMENTE EN LA LEGALIDAD FINANCIERA, SE DENOMINA:

A) AUDITORÍA FINANCIERA.

B) AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO.

C) AUDITORÍA DE DESEMPEÑO.

D) CONTROL CONCURRENTE.

RESPUESTA: C

102. LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) EJERCE EL CONTROL PREVIO DE MANERA EXCLUSIVA Y OBLIGATORIA EN CASOS ESPECÍFICOS POR MANDATO LEGAL. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES UNO DE ELLOS?

A) AUTORIZAR LAS BASES DE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS.

B) AUTORIZAR EL PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO.

C) AUTORIZAR LA EJECUCIÓN Y PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA QUE SUPEREN EL 15% DEL CONTRATO ORIGINAL.

D) APROBAR LOS VIAJES AL EXTERIOR DE LOS MINISTROS.

RESPUESTA: C

103. ¿QUIÉN ASUME EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) EN UNA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL?

A) LA PROPIA MUNICIPALIDAD (TITULAR DE LA ENTIDAD).

B) LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM).

C) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE FORMA DIRECTA.

D) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

RESPUESTA: D

104. EL COMPONENTE DEL "HALLAZGO DE AUDITORÍA" QUE EXPLICA LA RAZÓN FUNDAMENTAL, EL MOTIVO O EL "POR QUÉ" OCURRIÓ LA DESVIACIÓN O INCUMPLIMIENTO NORMATIVO, SE DENOMINA:

A) CRITERIO.

B) CONDICIÓN.

- C) CAUSA.
 - D) EFECTO.
- RESPUESTA: C

105. LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA (SOA) QUE REALIZAN EL CONTROL FINANCIERO EXTERNO A LAS ENTIDADES DEL ESTADO SON DESIGNADAS POR:

- A) EL TITULAR DE LA ENTIDAD A SER AUDITADA, PREVIO CONCURSO PÚBLICO.
 - B) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PREVIO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS.
 - C) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
 - D) LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
- RESPUESTA: B

106. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DE LA CGR, LA PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA SE SUSPENDE TEMPORALMENTE CON:

- A) LA EMISIÓN DEL INFORME DE CONTROL.
 - B) LA PUBLICACIÓN DE LA NOTICIA EN LA PRENSA.
 - C) LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DISPONE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
 - D) LA DENUNCIA CIUDADANA.
- RESPUESTA: C

107. SI DURANTE UNA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SE EVIDENCIA QUE UN FUNCIONARIO COMETIÓ EL DELITO DE PECULADO, LA COMISIÓN AUDITORA DEBE:

- A) SANCIONARLO CON 10 AÑOS DE CÁRCEL INMEDIATAMENTE.
 - B) INCLUIR EL HECHO EN EL INFORME Y DERIVAR EL CASO A LA PROCURADURÍA PÚBLICA PARA QUE INICIE LAS ACCIONES LEGALES PENALES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.
 - C) COBRARLE UNA MULTA EQUIVALENTE AL DINERO APROPIADO Y CERRAR EL CASO.
 - D) MANTENER LA RESERVA DEL HECHO POR CONSIDERARSE SECRETO DE ESTADO.
- RESPUESTA: B

108. ¿QUÉ ES EL "PLIEGO DE HECHOS" EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL?

- A) UN DOCUMENTO QUE EMITE EL CONTRATISTA PARA DEFENDERSE.
 - B) EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICAN FORMALMENTE LAS DEFICIENCIAS O DESVIACIONES A LAS PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS PARA QUE PRESENTEN SUS COMENTARIOS/DESCARGOS.
 - C) LA SENTENCIA DEL PODER JUDICIAL.
 - D) EL FORMULARIO DE REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS.
- RESPUESTA: B

109. ¿CUÁL ES EL PLAZO NORMATIVO ESTÁNDAR QUE TIENE LA ENTIDAD AUDITADA PARA ELABORAR Y REMITIR SU PLAN DE ACCIÓN CON LAS MEDIDAS CORRECTIVAS TRAS RECIBIR UN INFORME DE CONTROL POSTERIOR?

- A) 5 DÍAS HÁBILES.
- B) 20 DÍAS HÁBILES.
- C) 30 DÍAS CALENDARIO.

D) 60 DÍAS HÁBILES.

RESPUESTA: B

110. EL "CONTROL SIMULTÁNEO" TIENE CARÁCTER PREVENTIVO Y OPORTUNO. ¿A TRAVÉS DE QUÉ MODALIDAD LA CGR EVALÚA EL AVANCE DE UNA OBRA EN MOMENTOS ESPECÍFICOS (HITOS) QUE SON CRÍTICOS PARA EL PROYECTO?

- A) VISITA DE CONTROL.
- B) CONTROL CONCURRENTE.
- C) ORIENTACIÓN DE OFICIO.
- D) AUDITORÍA DE DESEMPEÑO.

RESPUESTA: B

111. ADEMÁS DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI), EXISTE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS. ¿A QUIÉN LE CORRESPONDE LA GESTIÓN, FISCALIZACIÓN Y ARCHIVO DE ESTAS ÚLTIMAS?

- A) A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- B) A LA SUNAT.
- C) A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF).
- D) A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE CADA ENTIDAD.

RESPUESTA: A

112. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA PRIMORDIAL ENTRE LA DJI Y LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS?

- A) LA DJI BUSCA PREVENIR EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO; LA DE BIENES Y RENTAS BUSCA PREVENIR EL NEPOTISMO.
- B) LA DJI MAPEA VÍNCULOS FAMILIARES, LABORALES Y CORPORATIVOS PARA PREVENIR CONFLICTOS DE INTERÉS; LA DE BIENES Y RENTAS TRANSPARENTA EL PATRIMONIO PARA DETECTAR DESBALANCE O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.
- C) LA DJI ES SOLO PARA EL PRESIDENTE; LA DE BIENES ES PARA TODOS.
- D) NO HAY DIFERENCIA, AMBAS SE PRESENTAN EN EL MISMO FORMATO A LA SUNAT.

RESPUESTA: B

113. EN EL MARCO DE LA IDONEIDAD EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA (LEY N° 31419), ¿QUÉ ENTIDAD ES LA ENCARGADA DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES Y REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA OCUPAR CARGOS DE CONFIANZA O DE LIBRE REMOCIÓN?

- A) SERVIR.
- B) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL OCI DE CADA ENTIDAD.
- C) LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
- D) EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES.

RESPUESTA: B

114. SEGÚN LA LEY N° 31419, LOS SERVIDORES DE CONFIANZA EN NINGUNA ENTIDAD DEL ESTADO PUEDEN SER MAYORES AL:

- A) 1% DEL TOTAL DE SERVIDORES.
- B) 5% DEL TOTAL DE CARGOS O PUESTOS PREVISTOS EN LA ENTIDAD, CON UN MÍNIMO DE 2 Y UN MÁXIMO DE 50.

- C) 10% DEL TOTAL DE LA PLANILLA.
- D) NO HAY LÍMITE PORCENTUAL SI EL TITULAR LO APRUEBA.

RESPUESTA: B

115. EL "PACTO DE INTEGRIDAD" EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ES UN COMPROMISO FIRMADO OBLIGATORIAMENTE POR:

- A) SOLO LOS POSTORES QUE GANAN LA BUENA PRO.
- B) TODOS LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, DECLARANDO QUE NO HAN OFRECIDO NI OFRECERÁN SOBORNOS.
- C) EXCLUSIVAMENTE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.
- D) EL COMITÉ DE SELECCIÓN AL FINAL DEL AÑO.

RESPUESTA: B

116. EN LA "PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO", EL OFICIAL DE INTEGRIDAD VERIFICA ANTECEDENTES ANTES DE UNA CONTRATACIÓN. SI ENCUENTRA QUE EL CANDIDATO TIENE UNA SENTENCIA CONDENATORIA CONSENTIDA POR EL DELITO DE PECULADO DOLOSO:

- A) PUEDE CONTRATARLO SI EL DELITO FUE HACER MÁS DE 10 AÑOS.
- B) ESTÁ PROHIBIDO DE CONTRATARLO, DEBIDO A LA INHABILITACIÓN PERPETUA (MUERTE CIVIL) PARA LABORAR EN EL ESTADO POR DELITOS DE CORRUPCIÓN.
- C) LO CONTRATA, PERO LE REDUCE EL SUELDO.
- D) SOLO LO PUEDE CONTRATAR POR MODALIDAD CAS.

RESPUESTA: B

117. EL OFICIAL DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD NO TIENE LA FACULTAD DE:

- A) ASESORAR A LOS FUNCIONARIOS ANTE DUDAS ÉTICAS.
- B) SANCIONAR DIRECTAMENTE LAS INFRACCIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA MEDIANTE RESOLUCIONES DE DESPIDO.
- C) PROPONER ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN VALORES.
- D) GESTIONAR EL CANAL DE DENUNCIAS INTERNO.

RESPUESTA: B

118. EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE) EXIGE QUE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN SEA ACTUALIZADA CON UNA PERIODICIDAD MÁXIMA DE:

- A) CADA 24 HORAS.
- B) MENSUAL.
- C) TRIMESTRAL.
- D) ANUAL.

RESPUESTA: B

119. LA POLÍTICA DE "ESCRITORIO LIMPIO Y PANTALLA LIMPIA" (CLEAN DESK POLICY) IMPULSADA EN SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, BUSCA EVITAR:

- A) QUE SE ACUMULE POLVO EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.
- B) EL ACCESO NO AUTORIZADO, FILTRACIÓN O ROBO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O SENSIBLE EXPUESTA VISUAL O FÍSICAMENTE EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.

- C) QUE LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA SE EQUIVOQUEN.
- D) LA COMPRA EXCESIVA DE PAPEL BOND.

RESPUESTA: B

120. ¿QUÉ INDICADOR UTILIZA SERVIR Y LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA PARA ASEGURAR QUE LOS NUEVOS SERVIDORES PÚBLICOS CONOCEN LA CULTURA ÉTICA DEL ESTADO?

- A) NÚMERO DE AMONESTACIONES EN EL PRIMER AÑO.
- B) PORCENTAJE DE PERSONAL QUE RECIBE Y FIRMA LA CONSTANCIA DE INDUCCIÓN SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD AL INGRESAR A LA ENTIDAD.
- C) NIVEL DE ESTUDIOS DE POSGRADO.
- D) ASISTENCIA PERFECTA AL CENTRO DE LABORES.

RESPUESTA: B

121. EN LA POTESTAD SANCIONADORA DEL ESTADO, EL "PRINCIPIO DE CULPABILIDAD" (LEY N° 27444) ESTABLECE QUE:

- A) LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ES OBJETIVA; BASTA CON QUE EL HECHO OCURRA PARA SANCIONAR.
- B) LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ES SUBJETIVA; REQUIERE QUE LA INFRACCIÓN SE HAYA COMETIDO CON DOLO (INTENCIÓN) O CULPA (NEGLIGENCIA).
- C) TODO ADMINISTRADO ES CULPABLE HASTA QUE DEMUESTRE SU INOCENCIA.
- D) NO APLICA PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE CONFIANZA.

RESPUESTA: B

122. EL PLAZO LEGAL MÁXIMO DE "CADUCIDAD" DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CONTADO DESDE QUE SE NOTIFICA SU INICIO HASTA QUE SE EMITE LA RESOLUCIÓN QUE LO RESUELVE, ES DE:

- A) 30 DÍAS HÁBILES.
- B) 6 MESES, NO PRORROGABLES.
- C) 9 MESES, PRORROGABLES POR UN PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES ADICIONALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS.
- D) 2 AÑOS.

RESPUESTA: C

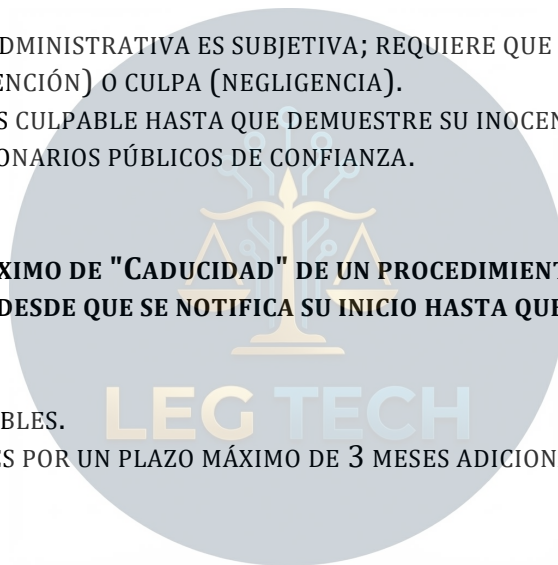
123. SI UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EXCEDE EL PLAZO DE CADUCIDAD SIN EMITIR RESOLUCIÓN, LA CONSECUENCIA LEGAL INMEDIATA ES:

- A) SE PRESUME LA CULPABILIDAD DEL ADMINISTRADO.
- B) EL PROCEDIMIENTO SE ARCHIVA AUTOMÁTICAMENTE, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA INICIARSE UNO NUEVO SI LA INFRACCIÓN AÚN NO HA PRESCRITO.
- C) LA AUTORIDAD INSTRUCTORA ASUME LA MULTA.
- D) SE TRANSFIERE EL CASO A LA VÍA PENAL.

RESPUESTA: B

124. DENTRO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA LPAG, EL "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN" REQUIERE OBLIGATORIAMENTE PARA SU ADMISIBILIDAD:

- A) LA FIRMA DE TRES ABOGADOS.
- B) ESTAR DIRIGIDO AL SUPERIOR JERÁRQUICO.



- C) LA PRESENTACIÓN DE UNA "NUEVA PRUEBA" QUE NO HAYA SIDO EVALUADA AL EMITIR EL ACTO.
- D) QUE LA INFRACCIÓN SEA CALIFICADA COMO MUY GRAVE.

RESPUESTA: C

125. EL "RECURSO DE APELACIÓN" SE INTERPONE CUANDO LA IMPUGNACIÓN SE SUSTENTA EN:

- A) DIFERENTE INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS O CUESTIONES DE PURO DERECHO, Y ES RESUELTO POR EL SUPERIOR JERÁRQUICO.
- B) NUEVAS PRUEBAS OBTENIDAS MEDIANTE PERITAJE PRIVADO.
- C) QUEJAS CONTRA LA DEMORA DEL TRÁMITE.
- D) SOLO EN CASOS DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO.

RESPUESTA: A

126. SE CONSIDERA QUE SE HA "AGOTADO LA VÍA ADMINISTRATIVA" CUANDO:

- A) EL CIUDADANO PRESENTA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.
- B) SE EMITE EL ACTO RESPECTO AL CUAL NO PROCEDE LEGALMENTE IMPUGNACIÓN ANTE AUTORIDAD U ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR, PERMITIENDO ACUDIR A LA VÍA JUDICIAL (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).
- C) SE INICIA EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
- D) HAN TRANSCURRIDO 30 DÍAS DE LA DENUNCIA.

RESPUESTA: B

127. LA DECLARACIÓN DE "NULIDAD DE OFICIO" DE UN ACTO ADMINISTRATIVO (EJ. UNA RESOLUCIÓN GERENCIAL VICIADA QUE FAVORECE A UN PROVEEDOR) TIENE UN PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA SER DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE DE:

- A) 1 AÑO DESDE QUE QUEDÓ CONSENTIDA.
- B) 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA QUEDADO CONSENTIDO O FIRME. (PLAZO VIGENTE EN LA LPAG ACTUAL).
- C) 5 AÑOS SIN IMPORTAR EL CONSENTIMIENTO.
- D) ES IMPRESCRIPTIBLE.

RESPUESTA: B

128. EN LA LPAG, EL "PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD" OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A:

- A) ASUMIR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS Y DECLARACIONES PRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS SON AUTÉNTICOS Y RESPONDEN A LA VERDAD DE LOS HECHOS, SUJETOS A FISCALIZACIÓN POSTERIOR.
- B) VERIFICAR NOTARIALMENTE CADA COPIA ANTES DE INICIAR UN TRÁMITE.
- C) RECHAZAR CUALQUIER DOCUMENTO QUE NO TENGA SELLO DE AGUA.
- D) SOSPECHAR DEL ADMINISTRADO HASTA QUE PRUEBE LO CONTRARIO.

RESPUESTA: A

129. UN CIUDADANO PRESENTA UN RECLAMO POR MESA DE PARTES. SEGÚN EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO, EL ADMINISTRADO TIENE DERECHO A:

- A) OBTENER UNA RESPUESTA FAVORABLE OBLIGATORIAMENTE.
- B) SER NOTIFICADO, ACCEDER AL EXPEDIENTE, REFUTAR LOS CARGOS, OFRECER Y PRODUCIR PRUEBAS, Y OBTENER UNA DECISIÓN MOTIVADA FUNDADA EN DERECHO.
- C) ELEGIR AL FUNCIONARIO QUE EVALUARÁ SU CASO.

D) QUE EL TRÁMITE SEA TOTALMENTE GRATUITO, INCLUSO LA EMISIÓN DE CARNETS.

RESPUESTA: B

130. LA "FISCALIZACIÓN POSTERIOR" (CONSECUENCIA DE LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD) ES UNA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES. SI EN ESTE PROCESO SE COMPRUEBA FRAUDE O FALSEDADE EN LA DOCUMENTACIÓN, LA ENTIDAD DEBE:

A) COBRAR UN IMPUESTO ADICIONAL POR EL TRÁMITE.

B) DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBADO, IMPONER UNA MULTA Y DENUNCIAR PENALMENTE AL INFRACOR POR FALSEDADE DOCUMENTAL.

C) SOLO ANULAR EL TRÁMITE, SIN CONSECUENCIAS PENALES.

D) PEDIRLE QUE TRAIGA EL DOCUMENTO VERDADERO.

RESPUESTA: B

131. EN LA MATRIZ DE RIESGOS BAJO EL ENFOQUE COSO, ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE UN "RIESGO OPERATIVO" Y UN "RIESGO DE CORRUPCIÓN/INTEGRIDAD"?

A) EL OPERATIVO CUESTA MÁS DINERO QUE EL DE CORRUPCIÓN.

B) EL RIESGO OPERATIVO SE ORIGINA POR FALLAS DE PROCESOS, SISTEMAS O ERRORES HUMANOS INVOLUNTARIOS; EL RIESGO DE CORRUPCIÓN INVOLUCRA LA INTENCIÓN (DOLO) DE UN FUNCIONARIO PARA OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO INCUMPLIENDO SUS DEBERES.

C) EL DE CORRUPCIÓN LO EVALÚA EL MEF Y EL OPERATIVO LA CGR.

D) NO EXISTE DIFERENCIA CONCEPTUAL.

RESPUESTA: B

132. AL ELABORAR EL MAPA DE RIESGOS EN LAS ÁREAS DE LOGÍSTICA, EL RIESGO DE "FRACCIONAMIENTO" SE DEFINE COMO:

A) DIVIDIR LA COMPRA DE BIENES A LO LARGO DEL AÑO PARA MANTENER EL ALMACÉN ABASTECIDO.

B) DIVIDIR DELIBERADAMENTE UNA CONTRATACIÓN CON EL PROPÓSITO DE EVADIR LA APLICACIÓN DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDERÍA SEGÚN EL MONTO TOTAL.

C) COMPRAR REPUESTOS POR PARTES PORQUE SON DE DISTINTAS MARCAS.

D) DELEGAR LA COMPRA A MÚLTIPLES MINISTERIOS.

RESPUESTA: B

133. LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LEY N° 30225) ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 11 LOS "IMPEDIMENTOS" PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. ¿HASTA QUÉ NIVEL DE PARENTESCO ESTÁN IMPEDIDOS DE CONTRATAR LOS FAMILIARES DE UN MINISTRO DE ESTADO A NIVEL NACIONAL?

A) PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD.

B) HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD.

C) HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD Y CÓNYUGE/CONVIVIENTE.

D) NO TIENEN IMPEDIMENTO SI LA EMPRESA ES LEGAL.

RESPUESTA: C

134. SI UN ANALISTA DE CONTROL INTERNO EVIDENCIA QUE LA ENTIDAD ESTÁ DISEÑANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT) DE UNA COMPRA DE COMPUTADORAS INCLUYENDO CARACTERÍSTICAS QUE SOLO CUMPLE UNA MARCA ESPECÍFICA EN EL MERCADO SIN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA VÁLIDA, ESTO CONSTITUYE:

- A) EFICIENCIA EN LA COMPRA (ESTANDARIZACIÓN INDEBIDA).
- B) RIESGO DE DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, AFECTANDO EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.
- C) UN SIMPLE ERROR DE REDACCIÓN.
- D) UNA BUENA PRÁCTICA DE MERCADO.

RESPUESTA: B

135. EN LA NORMA ISO 37001, UN REGALO ENTREGADO POR UN PROVEEDOR PARA QUE UN FUNCIONARIO PÚBLICO AGILICE UN PAGO LEGÍTIMO (QUE DE TODOS MODOS SE IBA A REALIZAR), SE CONOCE COMO:

- A) GASTO DE REPRESENTACIÓN.
- B) PAGO DE FACILITACIÓN O SOBORNO DE AGILIZACIÓN (FACILITATION PAYMENT), EL CUAL ES PROHIBIDO.
- C) GRATIFICACIÓN LEGAL.
- D) COMISIÓN DE ÉXITO.

RESPUESTA: B

136. ¿QUÉ ACCIÓN DE MITIGACIÓN DE RIESGO (CONTROL INTERNO) ES LA MÁS ADECUADA PARA EVITAR QUE UN SOLO SERVIDOR COTICE, ADJUDIQUE Y DÉ LA CONFORMIDAD DE BIENES MENORES A 8 UIT EN UNA MUNICIPALIDAD?

- A) AUMENTARLE EL SUELDO PARA QUE NO SE CORROMPA.
- B) APLICAR UNA ESTRICTA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES, DE MODO QUE LA COTIZACIÓN, LA ORDEN DE COMPRA Y LA CONFORMIDAD DEL BIEN LAS REALICEN ÁREAS/PERSONAS DISTINTAS.
- C) PERMITIR COMPRAS DIRECTAS SIN TOPE DE UIT.
- D) ELIMINAR LAS COMPRAS MENORES A 8 UIT.

RESPUESTA: B

137. ¿QUÉ ES EL "APETITO DE RIESGO" DE UNA ENTIDAD PÚBLICA SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CONTROL INTERNO?

- A) EL NIVEL Y TIPO DE RIESGO QUE LA ENTIDAD ESTÁ DISPUESTA A ACEPTAR EN LA BÚSQUEDA DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
- B) LA CANTIDAD DE FONDOS DESTINADOS A ACTOS DE CORRUPCIÓN ANTES DE SER DETECTADOS.
- C) EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PUBLICIDAD.
- D) EL HAMBRE DE ÉXITO DEL OFICIAL DE INTEGRIDAD.

RESPUESTA: A

138. CUANDO SE CALIFICA EL "IMPACTO" DE UN RIESGO DE CORRUPCIÓN EN LA MATRIZ DEL SCI, NO SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL IMPACTO FINANCIERO, SINO TAMBIÉN:

- A) EL IMPACTO CLIMÁTICO Y METEOROLÓGICO.
- B) EL IMPACTO REPUTACIONAL (PÉRDIDA DE CONFIANZA CIUDADANA) Y EL IMPACTO LEGAL (PROCESOS, MULTAS, PARALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS).
- C) EL IMPACTO EN EL NÚMERO DE LIKES EN REDES SOCIALES INSTITUCIONALES.
- D) LA EDAD DEL FUNCIONARIO INVOLUCRADO.

RESPUESTA: B

139. EL EJE "CULTURA ORGANIZACIONAL" DEL SCI EVALÚA EL "ENTORNO DE CONTROL". UNA

EVIDENCIA SÓLIDA DE UN ENTORNO DE CONTROL FUERTE ES:

- A) AUSENCIA TOTAL DE DIRECTIVAS ESCRITAS (FLEXIBILIDAD).
- B) LA EXISTENCIA, DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO Estricto DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y LA POLÍTICA DE SANCIONES ANTE INFRACCIONES.
- C) QUE EL ALCALDE DESPIDA GENTE SIN DEBIDO PROCESO PARA DAR EL EJEMPLO.
- D) UN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL BAJO.

RESPUESTA: B

140. SI LA ENTIDAD NO ATIENDE LAS ALERTAS PREVENTIVAS ENVIADAS POR SU PROPIO OFICIAL DE INTEGRIDAD NI EJECUTA EL PLAN DE ACCIÓN DEL SCI, EL TITULAR DE LA ENTIDAD ESTÁ INCURRIENDO POTENCIALMENTE EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR OMISIÓN DEBIDO A LA FALTA DE:

- A) TRANSPARENCIA.
- B) SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL CONTROL INTERNO.
- C) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
- D) CELERIDAD.

RESPUESTA: B

141. EN EL MARCO NORMATIVO PERUANO DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE (D.L. 1327), LAS DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN PUEDEN SER INTERPUESTAS POR:

- A) EXCLUSIVAMENTE POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS NOMBRADOS.
- B) CUALQUIER CIUDADANO O SERVIDOR PÚBLICO, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO O DE MANERA ANÓNIMA (SI APORTA INDICIOS RAZONABLES Y COMPROBABLES).
- C) ÚNICAMENTE ABOGADOS COLEGIADOS.
- D) SOLO LA FISCALÍA.

RESPUESTA: B

142. ¿QUÉ REQUISITO ES FUNDAMENTAL PARA OTORGAR "MEDIDAS DE PROTECCIÓN" AL DENUNCIANTE DE BUENA FE?

- A) QUE EL DENUNCIANTE REVELE SU IDENTIDAD A LA PRENSA.
- B) QUE EXISTA UNA RELACIÓN LABORAL DIRECTA CON EL DENUNCIADO.
- C) QUE LA DENUNCIA ESTÉ SUSTENTADA EN INDICIOS RAZONABLES DE LA COMISIÓN DEL ACTO DE CORRUPCIÓN Y QUE EXISTA UN RIESGO INMINENTE DE REPRESALIAS.
- D) QUE LA CONTRALORÍA YA HAYA EMITIDO SENTENCIA.

RESPUESTA: C

143. CUANDO UN SERVIDOR PÚBLICO ESTÁ SOMETIDO A LA LEY SERVIR Y COMETE UNA FALTA DISCIPLINARIA (NO VINCULADA A UN INFORME DE CONTRALORÍA), EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (PAD) ES CONDUCTO POR:

- A) EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
- B) LA ENTIDAD MISMA, A TRAVÉS DE SUS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES (RR.HH., JEFE INMEDIATO, TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL EN APELACIÓN).
- C) LA POLICÍA NACIONAL.
- D) EL OSCE.

RESPUESTA: B

144. SI UNA FALTA ES DETECTADA SIMULTÁNEAMENTE POR EL PAD DE LA ENTIDAD (VÍA SERVIR) Y POR LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DEL PAS (POR CONFIGURAR INFRACCIÓN FUNCIONAL MUY GRAVE EN UN INFORME DE CONTROL), ¿QUIÉN TIENE PRIORIDAD O COMPETENCIA PREVALENTE PARA SANCIONAR?

A) SERVIR, SIEMPRE.

B) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE COMPETENCIA PREVALENTE (ABSORBE EL CASO) PARA PROCESAR Y SANCIONAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL GRAVE O MUY GRAVE DERIVADA DE INFORMES DE CONTROL. EL PAD DEBE INHIBIRSE POR LOS MISMOS HECHOS.

C) EL PODER JUDICIAL.

D) AMBOS SANCIONAN SUMANDO LOS AÑOS DE INHABILITACIÓN.

RESPUESTA: B

145. UN FUNCIONARIO RETIENE EN SU DESPACHO DE MANERA INTENCIONAL EL EXPEDIENTE DE TRÁMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL PORQUE EL DUEÑO NO HA "APORTADO" A LA CAMPAÑA POLÍTICA. ESTO VULNERA EL PRINCIPIO ÉTICO DE:

A) EQUIDAD JUDICIAL.

B) EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO Y PROBIDAD, CONSTITUYENDO ADEMÁS PRESUNTO DELITO DE COHECHO PASIVO O CONCUSIÓN.

C) RESERVA TRIBUTARIA.

D) PRESUNCIÓN DE LICITUD.

RESPUESTA: B

146. LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTABLECE QUE ES DEBER DE TODO SERVIDOR "DENUNCIAR". ¿ANTE QUIÉN DEBE HACERSE LA DENUNCIA SI EL SUPERIOR JERÁRQUICO ES QUIEN COMETE LA INFRACCIÓN?

A) ANTE EL MISMO SUPERIOR.

B) ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO.

C) ANTE LOS ÓRGANOS COMPETENTES (OCI, MINISTERIO PÚBLICO, CONTRALORÍA, OFICIAL DE INTEGRIDAD), OMITIENDO LA VÍA JERÁRQUICA POR EVIDENTE CONFLICTO.

D) EN FACEBOOK.

RESPUESTA: C

147. SI SE IMPONE UNA SANCIÓN DE "DESTITUCIÓN" A UN SERVIDOR PÚBLICO POR INCURRIR EN FALTAS ÉTICAS GRAVES O CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA, ESTA SANCIÓN ACARREA AUTOMÁTICAMENTE:

A) LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (USUALMENTE HASTA 5 AÑOS EN EL MARCO GENERAL DE SERVIR/CGR) Y SU INSCRIPCIÓN EN EL RNSSC.

B) UNA INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL SERVIDOR.

C) LA POSIBILIDAD DE RETORNAR A LOS 6 MESES AL MISMO CARGO.

D) LA SUSPENSIÓN DE SUS DERECHOS CIVILES DE VOTO.

RESPUESTA: A

148. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA UN DENUNCIANTE EN EL SECTOR PÚBLICO PUEDEN INCLUIR REUBICACIÓN LABORAL, LICENCIAS CON GOCE DE HABER U OCULTAMIENTO DE IDENTIDAD. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ESTAS MEDIDAS DENTRO DE LA ENTIDAD?

A) LA OFICINA DE LOGÍSTICA.

- B) LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, CON LA ASISTENCIA DEL OFICIAL DE INTEGRIDAD.
C) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.
D) EL OCI.

RESPUESTA: B

149. EN EL SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS (SINAD), UNA DENUNCIA PUEDE SER ARCHIVADA SIN MAYOR TRÁMITE SI:

- A) SE REFIERE A HECHOS REALES DE HACER UN AÑO.
B) ES MANIFIESTAMENTE FALSA, CARECE DE FUNDAMENTO, NO APORTA INDICIOS MÍNIMOS COMPROBABLES O SE BASA EXCLUSIVAMENTE EN RUMORES O NOTAS DE PRENSA SIN MAYOR EVIDENCIA ADJUNTA.
C) EL DENUNCIADO ES UN ALTO FUNCIONARIO.
D) EL DENUNCIANTE NO ES ABOGADO.

RESPUESTA: B

150. EL MODELO DE "TRES LÍNEAS DE DEFENSA" ES CLAVE EN EL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD. LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN UNA ENTIDAD PÚBLICA ESTÁ REPRESENTADA POR:

- A) LOS GERENTES OPERATIVOS Y JEFES DE ÁREA (QUIENES EJECUTAN LOS PROCESOS).
B) EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA.
C) LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS EN SUPERVISIÓN DE RIESGOS, CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y EL OFICIAL DE INTEGRIDAD.
D) LOS CIUDADANOS Y LA PRENSA.

RESPUESTA: C

151. SEGÚN LA LEY N° 31227, ¿CUÁL ES LA PERIODICIDAD OBLIGATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS?

- A) SOLO AL INICIO Y AL CESE DEL CARGO.
B) AL INICIO, PERIÓDICAMENTE (ANUAL O AL CUMPLIR UN AÑO DE GESTIÓN), AL CESE Y CUANDO SE REQUIERA ACTUALIZAR INFORMACIÓN RELEVANTE.
C) MENSUALMENTE JUNTO CON EL PAGO DE HABERES.
D) UNA ÚNICA VEZ AL INGRESAR AL ESTADO.

RESPUESTA: B

152. SI UN FUNCIONARIO OBLIGADO NO PRESENTA SU DJI DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO, ¿QUÉ CONSECUENCIA ADMINISTRATIVA ENFRENTA?

- A) SE LE EMBARGA AUTOMÁTICAMENTE LA CUENTA SUELDO.
B) CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA SUJETA A SANCIÓN DISCIPLINARIA, PREVIA COMUNICACIÓN AL OCI O A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.
C) NO TIENE CONSECUENCIAS SI JUSTIFICA FALTA DE TIEMPO.
D) PIERDE SU NACIONALIDAD PERUANA.

RESPUESTA: B

153. EN LA SECCIÓN "PARTICIPACIÓN EN PERSONAS JURÍDICAS" DE LA DJI, EL FUNCIONARIO DEBE

DECLARAR SU VÍNCULO CON:

- A) SOLO EMPRESAS PRIVADAS CON FINES DE LUCRO.
- B) EMPRESAS, SOCIEDADES, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, ONG Y COMITÉS, TENGAN O NO FINES DE LUCRO.
- C) SOLO LAS EMPRESAS DE SU CÓNYUGE.
- D) ÚNICAMENTE PARTIDOS POLÍTICOS.

RESPUESTA: B

154. EN LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, ¿CÓMO SE DENOMINA A LA SITUACIÓN DONDE UN FUNCIONARIO YA SE ENCUENTRA EN UNA POSICIÓN EN LA QUE SUS INTERESES PRIVADOS HAN INFLUIDO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS?

- A) CONFLICTO DE INTERÉS POTENCIAL.
- B) CONFLICTO DE INTERÉS APARENTE.
- C) CONFLICTO DE INTERÉS REAL (O ACTUAL).
- D) CONFLICTO DE INTERÉS MITIGADO.

RESPUESTA: C

155. ¿CUÁL ES EL ÓRGANO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS DJI?

- A) LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DE SUS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES, APLICANDO FILTROS DE RIESGO E INTEROPERABILIDAD CON BASES DE DATOS PÚBLICAS (SUNAT, SUNARP, RENIEC).
- B) EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA.
- C) EL MINISTERIO DE TRABAJO.
- D) LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.

RESPUESTA: A

156. SI UN ESPECIALISTA DE LOGÍSTICA DEL MINISTERIO DE SALUD RENUNCIA A SU CARGO, Y AL MES SIGUIENTE ES CONTRATADO COMO ASESOR EXTERNO POR UN LABORATORIO FARMACÉUTICO PARA AYUDARLES A GANAR LICITACIONES EN EL MISMO MINISTERIO, ESTO VIOLA LA NORMA DE:

- A) NEPOTISMO.
- B) PROHIBICIÓN DE LA "PUERTA GIRATORIA" (POST-EMPLEO).
- C) SECRETO BANCARIO.
- D) LIBRE MERCADO.

RESPUESTA: B

157. A DIFERENCIA DE LA DJI, LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS BUSCA PREVENIR PRINCIPALMENTE EL DELITO DE:

- A) COLUSIÓN AGRAVADA.
- B) TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
- C) ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (DESBALANCE PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO).
- D) PECULADO DE USO.

RESPUESTA: C

158. LA ENTIDAD ES RESPONSABLE DE MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI. ¿QUÉ ÁREA DE LA ENTIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DIRECTA DE REGISTRAR, ACTUALIZAR Y VALIDAR ESTE PADRÓN EN EL SISTEMA DE LA CGR?

- A) LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
- B) LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES.
- C) EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.
- D) EL DESPACHO DEL ALCALDE/MINISTRO.

RESPUESTA: B

159. DENTRO DE LAS EXCEPCIONES DE PUBLICACIÓN, ¿QUÉ DATOS DE LA DJI ESTÁN PROTEGIDOS POR EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y NO SON DE ACCESO PÚBLICO IRRESTRICTO?

- A) EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS DONDE EL FUNCIONARIO TIENE ACCIONES.
- B) EL CARGO QUE OCUPA EN EL ESTADO.
- C) LA DIRECCIÓN DE SU DOMICILIO, SU NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y SU FIRMA.
- D) SUS EMPLEOS ANTERIORES.

RESPUESTA: C

160. UN MINISTRO DE ESTADO, PARA EVITAR UN CONFLICTO DE INTERÉS CON SU EMPRESA CONSTRUCTORA, TRANSFIERE TEMPORALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS ACCIONES A UN TERCERO INDEPENDIENTE MIENTRAS DURA SU GESTIÓN. ESTE MECANISMO INTERNACIONAL DE INTEGRIDAD SE CONOCE COMO:

- A) FIDEICOMISO CIEGO (BLIND TRUST).
- B) LAVADO DE ACTIVOS.
- C) SUBCONTRATACIÓN.
- D) TESTAFERRO LEGAL.

RESPUESTA: A

161. SEGÚN LA DIRECTIVA DEL SCI, LA ENTIDAD DEBE ELABORAR UN "REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI". ESTE DOCUMENTO DE EVALUACIÓN GLOBAL SE PRESENTA CON UNA PERIODICIDAD:

- A) SEMESTRAL.
- B) ANUAL (USUALMENTE CON PLAZO MÁXIMO EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO SIGUIENTE AL EVALUADO).
- C) MENSUAL.
- D) CADA VEZ QUE CAMBIA EL TITULAR.

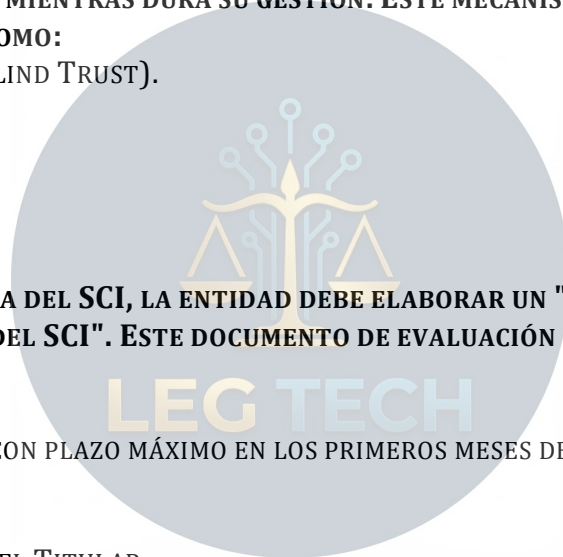
RESPUESTA: B

162. EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL SCI, LA DIFERENCIA ENTRE EL "RIESGO INHERENTE" Y EL "RIESGO RESIDUAL" RADICA EN QUE:

- A) EL INHERENTE AFECTA AL PRESUPUESTO Y EL RESIDUAL A LA IMAGEN.
- B) EL RIESGO INHERENTE ES EL NIVEL DE RIESGO ANTES DE APLICAR MEDIDAS DE CONTROL INTERNO; EL RIESGO RESIDUAL ES EL NIVEL DE RIESGO QUE PERMANECE DESPUÉS DE HABER IMPLEMENTADO DICHAS MEDIDAS.
- C) EL INHERENTE ES EXTERNO Y EL RESIDUAL ES INTERNO.
- D) EL RIESGO RESIDUAL DESAPARECE SIEMPRE AL 100%.

RESPUESTA: B

163. EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI REQUIERE QUE CADA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA TENGA ASOCIADO UN "MEDIO DE VERIFICACIÓN". ESTO SIRVE PARA:



- A) PAGARLE AL PROVEEDOR.
 - B) SUSTENTAR DOCUMENTADA Y OBJETIVAMENTE QUE LA MEDIDA DE CONTROL O REMEDIACIÓN FUE EFECTIVAMENTE EJECUTADA EN EL PLAZO PREVISTO.
 - C) PUBLICARLO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.
 - D) CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.
- RESPUESTA: B

164. SI EN LA EVALUACIÓN ANUAL DEL SCI SE DETERMINA QUE EL NIVEL DE MADUREZ DEL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD ES "BÁSICO", LA PRINCIPAL RECOMENDACIÓN PARA LA ALTA DIRECCIÓN ES:

- A) FELICITAR AL PERSONAL.
 - B) SUSPENDER LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD.
 - C) REFORZAR EL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN, ASIGNAR RECURSOS Y REPLANTEAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DE RIESGOS.
 - D) DESPEDIR AL EQUIPO DEL OCI.
- RESPUESTA: C

165. ¿QUÉ ROL ESPECÍFICO CUMPLE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI QUE EJECUTAN LAS ENTIDADES?

- A) CO-ADMINISTRA LA ENTIDAD.
 - B) ELABORA Y APRUEBA LAS MATRICES DE RIESGO DE LAS ENTIDADES.
 - C) EJERCE LA RECTORÍA TÉCNICA, EMITE LAS DIRECTIVAS, BRINDA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y REALIZA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL SCI A NIVEL NACIONAL.
 - D) CONTRATA AL PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES.
- RESPUESTA: C

166. LA FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS DE ÉTICA Y NORMATIVIDAD ES UNA DEFICIENCIA QUE SE ABORDA PRINCIPALMENTE EN EL EJE DEL SCI DENOMINADO:

- A) GESTIÓN DE RIESGOS.
 - B) SUPERVISIÓN.
 - C) CULTURA ORGANIZACIONAL.
 - D) CONTROL POSTERIOR.
- RESPUESTA: C

167. SI DURANTE EL AÑO FISCAL OCURRE UN CAMBIO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD (EJ. RENUNCIA DE UN MINISTRO), ¿QUÉ SUCEDE CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI APROBADO?

- A) SE ANULA Y SE DEBE EMPEZAR DE CERO.
 - B) SE SUSPENDE HASTA EL PRÓXIMO AÑO.
 - C) EL PLAN DE ACCIÓN SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO; EL NUEVO TITULAR ASUME LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTINUIDAD Y EJECUCIÓN.
 - D) QUEDA A VOLUNTAD DEL NUEVO TITULAR EJECUTARLO O NO.
- RESPUESTA: C

168. UN "CONTROL DETECTIVO" EN LA GESTIÓN DE RIESGOS TIENE COMO PROPÓSITO FUNDAMENTAL:

- A) EVITAR QUE EL RIESGO OCURRA (EJ. SOLICITAR UNA CONTRASEÑA ANTES DEL PAGO).
 - B) IDENTIFICAR Y ALERTAR SOBRE UN ERROR O IRREGULARIDAD DESPUÉS DE QUE HA OCURRIDO, PERO ANTES DE QUE SUS EFECTOS SEAN IRREPARABLES (EJ. CONCILIACIÓN BANCARIA MENSUAL).
 - C) SANCIONAR PENALMENTE AL INFRACTOR.
 - D) REDUCIR EL SUELDO DEL RESPONSABLE.
- RESPUESTA: B

169. UNA BUENA PRÁCTICA DE CONTROL INTERNO ES LA "ROTACIÓN DE PERSONAL" EN ÁREAS CRÍTICAS (COMO LOGÍSTICA O TESORERÍA). EL RIESGO PRINCIPAL QUE MITIGA ESTA MEDIDA ES:

- A) LA FATIGA LABORAL.
 - B) LA FAMILIARIDAD EXCESIVA CON PROVEEDORES Y LA OPORTUNIDAD DE COLUSIÓN O FRAUDE OCULTO A LARGO PLAZO.
 - C) EL EXCESO DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.
 - D) EL PAGO DE HORAS EXTRAS.
- RESPUESTA: B

170. EN EL COMPONENTE "SUPERVISIÓN" DEL COSO, LAS EVALUACIONES PUEDEN SER "CONTINUAS" O "INDEPENDIENTES". UNA AUDITORÍA REALIZADA POR EL OCI CALIFICA COMO:

- A) EVALUACIÓN CONTINUA.
 - B) EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.
 - C) CONTROL PREVIO.
 - D) MONITOREO DE GESTIÓN.
- RESPUESTA: B

171. EL FRACCIONAMIENTO EN LAS CONTRATACIONES ES UNA INFRACCIÓN A LA LEY. ¿EN QUÉ ESCENARIO EXCEPCIONAL NO SE CONSIDERA FRACCIONAMIENTO LA DIVISIÓN DE UNA COMPRA?

- A) CUANDO EL ALCALDE LO ORDENA POR ESCRITO.
 - B) CUANDO SURGE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DECLARADA, FALTA DE PRESUPUESTO TOTAL (SOLO SE CONTRATA LO QUE ALCANZA) O CUANDO EL PROVEEDOR NO PUEDE ENTREGAR TODO EN UN SOLO MOMENTO POR RESTRICCIONES DEL MERCADO.
 - C) CUANDO SE QUIERE FAVORECER A PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES.
 - D) CUANDO SE BUSCA EVITAR QUE EL PROCESO PASE POR EL SEACE.
- RESPUESTA: B

172. EN UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, LA ETAPA DONDE EXISTE MAYOR RIESGO DE "DIRECCIONAMIENTO" HACIA UN POSTOR ESPECÍFICO MEDIANTE REQUISITOS EXCESIVOS O IRRACIONALES ES:

- A) EN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.
 - B) EN LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO (TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) Y LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES.
 - C) EN LA FIRMA DEL CONTRATO.
 - D) EN LA EJECUCIÓN DEL PAGO.
- RESPUESTA: B

173. SI LA CONTRALORÍA, MEDIANTE UN CONTROL CONCURRENTES, ADVIERTE QUE LAS BASES DE UNA LICITACIÓN INCLUYEN REQUISITOS DE CALIFICACIÓN QUE NO GUARDAN PROPORCIÓN CON LA

ENVERGADURA DE LA OBRA (RESTRINGIENDO LA PLURALIDAD DE POSTORES), ESTA SITUACIÓN SE CLASIFICA COMO:

- A) DELITO COMPROBADO.
- B) SITUACIÓN ADVERSA.
- C) HALLAZGO CON RESPONSABILIDAD CIVIL.
- D) DEFICIENCIA DE FORMA.

RESPUESTA: B

174. PARA EVITAR EL DIRECCIONAMIENTO, LA LEY DE CONTRATACIONES PROHÍBE QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE HAGA REFERENCIA A:

- A) NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES (ISO).
- B) METRADOS Y PRESUPUESTOS.
- C) MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, DISEÑOS O TIPOS PARTICULARES, FABRICANTES DETERMINADOS (SALVO PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN APROBADO).
- D) PLAZOS DE ENTREGA.

RESPUESTA: C

175. LA "COLUSIÓN" (ART. 384 DEL CÓDIGO PENAL) REQUIERE LA CONCERTACIÓN ENTRE EL FUNCIONARIO Y EL INTERESADO. UN INDICIO FUERTE DE COLUSIÓN (RED FLAG) QUE LOS ESPECIALISTAS DE INTEGRIDAD DEBEN MONITOREAR EN CONTRATACIONES ES:

- A) PROCEDIMIENTOS DECLARADOS DESIERTOS MÚLTIPLES VECES.
- B) PROPUESTAS DE DISTINTOS POSTORES QUE PRESENTAN EL MISMO ERROR ORTOGRÁFICO, EL MISMO FORMATO O SE ENVIARON DESDE LA MISMA IP.
- C) QUE EL PRECIO OFERTADO SEA MENOR AL VALOR REFERENCIAL.
- D) QUE LA OBRA SE TERMINE ANTES DE TIEMPO.

RESPUESTA: B

176. UN CONSULTOR ES CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN COLEGIO. SEIS MESES DESPUÉS, LA MISMA MUNICIPALIDAD CONVOCA LA OBRA Y LA EMPRESA DE ESTE CONSULTOR SE PRESENTA COMO POSTOR. ESTO VULNERA EL PRINCIPIO DE:

- A) CELERIDAD.
- B) TRANSPARENCIA.
- C) IMPEDIMENTO LEGAL (EL QUE ELABORÓ EL EXPEDIENTE NO PUEDE PARTICIPAR EN LA SUPERVISIÓN NI EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA OBRA, POR EVIDENTE VENTAJA E INCOMPATIBILIDAD).
- D) EFICACIA.

RESPUESTA: C

177. ¿QUÉ ES UNA CONTRATACIÓN POR "SITUACIÓN DE EMERGENCIA" (CONTRATACIÓN DIRECTA)?

- A) COMPRAR SIN CONCURSO PORQUE SE OLVIDARON DE PLANIFICAR.
- B) CONTRATAR DE MANERA INMEDIATA LO EstrictAMENTE NECESARIO PARA PREVENIR, ATENDER O SATISFACER NECESIDADES ANTE UN DESASTRE INMINENTE, DESASTRE PRODUCIDO O EMERGENCIA SANITARIA, CON OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR LA DOCUMENTACIÓN POSTERIOR.
- C) OTORGAR LA OBRA AL FAMILIAR DEL ALCALDE POR RAPIDEZ.
- D) CONTRATAR A DEDO SOLO BIENES MENORES A 8 UIT.

RESPUESTA: B

178. EN EL MARCO DEL MODELO DE INTEGRIDAD, LA VERIFICACIÓN ALEATORIA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO (TÍTULOS, CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA) CORRESPONDE A:

- A) LA CONTRALORÍA EXCLUSIVAMENTE.
- B) EL CONTROL PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR A CARGO DE LA PROPIA ENTIDAD.
- C) EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
- D) LA SUNAT.

RESPUESTA: B

179. SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO SE APRUEBAN ADICIONALES DE OBRA SIN CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO, EL FUNCIONARIO INCURRE EN RESPONSABILIDAD POR VULNERAR:

- A) LA LEY DE TRANSPARENCIA.
- B) LA LEY SERVIR.
- C) LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA DE CONTRATACIONES.
- D) EL CÓDIGO CIVIL.

RESPUESTA: C

180. UNA DE LAS MODALIDADES DE FRAUDE DOCUMENTARIO MÁS COMUNES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS ES LA PRESENTACIÓN DE CARTAS FIANZA EMITIDAS POR:

- A) BANCOS INTERNACIONALES.
- B) ENTIDADES FINANCIERAS (COOPERATIVAS) NO AUTORIZADAS NI SUPERVISADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS (SBS) PARA EMITIR GARANTÍAS EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO.
- C) COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE PRIMER NIVEL.
- D) NOTARÍAS PÚBLICAS.

RESPUESTA: B

181. EN EL PAS A CARGO DE LA CONTRALORÍA, ¿QUÉ EFECTO TIENE QUE EL FUNCIONARIO INFRACTOR RECONOZCA SU RESPONSABILIDAD DE FORMA EXPRESA Y POR ESCRITO ANTES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO?

- A) SE ARCHIVA EL CASO SIN SANCIÓN.
- B) SE LE IMPONE LA PENA MÁXIMA.
- C) CONSTITUYE UNA CONDICIÓN ATENUANTE QUE PERMITE REDUCIR LA SANCIÓN IMPONIBLE POR DEBAJO DEL MÍNIMO PREVISTO.
- D) NO TIENE NINGÚN EFECTO ADMINISTRATIVO.

RESPUESTA: C

182. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS ES CONSIDERADO UN "AGRAVANTE" EN EL CÁLCULO DE LA SANCIÓN DENTRO DEL PAS DE LA CONTRALORÍA?

- A) ACTUAR BAJO ÓRDENES SUPERIORES FORZADAS.
- B) REPARAR EL DAÑO CAUSADO VOLUNTARIAMENTE.
- C) LA REINCIDENCIA, LA OCULTACIÓN DE LA INFRACCIÓN O EL GRADO DE JERARQUÍA DEL INFRACTOR AL COMETER LA FALTA.

D) EL DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA.

RESPUESTA: C

183. EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL DERECHO SANCIONADOR QUE PROHÍBE APLICAR SANCIONES POR ANALOGÍA O INTERPRETACIÓN EXTENSIVA, OBLIGANDO A QUE LA FALTA ENCUADRE EXACTAMENTE EN LA LEY, ES EL:

A) PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.

B) PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.

C) PRINCIPIO DE TIPICIDAD (O TAXATIVIDAD).

D) PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO.

RESPUESTA: C

184. ¿CUÁL ES EL PLAZO LEGAL QUE TIENE UN FUNCIONARIO SANCIONADO PARA INTERPONER UN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO SANCIONADOR DE LA CGR?

A) 5 DÍAS HÁBILES.

B) 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN.

C) 30 DÍAS CALENDARIO.

D) 3 DÍAS ÚTILES.

RESPUESTA: B

185. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (TSRA) RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN. SUS RESOLUCIONES QUE AGOTAN LA VÍA ADMINISTRATIVA PUEDEN SER IMPUGNADAS POR EL ADMINISTRADO MEDIANTE:

A) UN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN ANTE EL MISMO TSRA.

B) UN RECURSO DE AMPARO ANTE EL CONGRESO.

C) UNA DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ANTE EL PODER JUDICIAL.

D) UN RECLAMO ANTE LA PCM.

RESPUESTA: C

186. SI LA CONTRALORÍA IMPONE UNA INHABILITACIÓN DE 3 AÑOS A UN GERENTE REGIONAL, Y ESTE ACTUALMENTE LABORA COMO ESPECIALISTA EN UN MINISTERIO DISTINTO, ¿QUÉ SUCEDE CON SU VÍNCULO LABORAL ACTUAL?

A) MANTIENE EL VÍNCULO PORQUE LA FALTA FUE EN OTRA ENTIDAD.

B) SU VÍNCULO LABORAL ACTUAL SE EXTINGUE O RESUELVE AUTOMÁTICAMENTE, DEBIDO A QUE LA INHABILITACIÓN TIENE ALCANCE NACIONAL PARA PRESTAR SERVICIOS EN CUALQUIER ENTIDAD DEL ESTADO, BAJO CUALQUIER RÉGIMEN.

C) SOLO SE LE RETIENE EL SUELDO.

D) CONTINÚA LABORANDO, PERO SIN ASCENSOS.

RESPUESTA: B

187. UN "EXIMENTE" DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL ANULA LA SANCIÓN. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES UN EXIMENTE RECONOCIDO LEGALMENTE EN EL PAS?

A) LA IGNORANCIA DE LA LEY.

B) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADO.

C) LA FALTA DE PRESUPUESTO (CUANDO ERA PREVISIBLE).

D) LA SIMPATÍA POLÍTICA.

RESPUESTA: B

188. ¿PUEDE LA CONTRALORÍA DICTAR MEDIDAS CAUTELARES (COMO LA SEPARACIÓN TEMPORAL DEL CARGO DEL INVESTIGADO) DURANTE EL DESARROLLO DEL PAS?

- A) Sí, PERO SOLO SI LO AUTORIZA EL JUEZ PENAL.
- B) No, EL PAS DE LA CGR NO CONTEMPLA MEDIDAS CAUTELARES PREVENTIVAS DE SEPARACIÓN; SOLO IMPONE SANCIONES DEFINITIVAS AL CULMINAR EL PROCESO.
- C) Sí, AUTOMÁTICAMENTE AL NOTIFICAR LOS CARGOS.
- D) Sí, A PEDIDO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES.

RESPUESTA: B

189. EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN, LA INFRACCIÓN POR "ACTUAR CON PARCIALIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN O EN LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO PARA FAVORECER A TERCEROS" BUSCA REPRIMIR:

- A) LOS ERRORES ARITMÉTICOS.
- B) EL FAVORITISMO Y DIRECCIONAMIENTO (FALTA DE IMPARCIALIDAD), LOS CUALES LESIONAN LA OBJETIVIDAD Y EQUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO.
- C) LA INEFICIENCIA PRESUPUESTAL.
- D) LA LENTITUD EN LOS TRÁMITES.

RESPUESTA: B

190. SEGÚN LA JURISPRUDENCIA DEL TSRA, EL "CONCURSO DE INFRACCIONES" (CUANDO UN MISMO HECHO CONFIGURA DOS O MÁS INFRACCIONES DIFERENTES) SE RESUELVE APLICANDO:

- A) LA SUMA DE TODAS LAS SANCIONES.
- B) LA SANCIÓN DE LA INFRACCIÓN DE MAYOR GRAVEDAD (CONCURSO IDEAL).
- C) EL PERDÓN ABSOLUTO POR CONFUSIÓN NORMATIVA.
- D) UN SORTEO ENTRE LAS SANCIONES.

RESPUESTA: B

191. EL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL CUAL LA AUTORIDAD MUNICIPAL O REGIONAL EXPLICA PÚBLICAMENTE A LA POBLACIÓN LOS AVANCES, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LOGROS DE SU GESTIÓN, SE DENOMINA:

- A) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
- B) AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
- C) CABILDO ABIERTO.
- D) CONSULTA PREVIA.

RESPUESTA: B

192. LA FIGURA DEL "MONITOR CIUDADANO DE CONTROL" (MCC) PROMOVIDA POR LA CONTRALORÍA CONSISTE EN:

- A) POLICÍAS VESTIDOS DE CIVIL VIGILANDO ENTIDADES.
- B) CIUDADANOS VOLUNTARIOS, DEBIDAMENTE CAPACITADOS Y ACREDITADOS POR LA CGR, QUE REALIZAN VEEDURÍAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRATACIONES MENORES EN SU COMUNIDAD.
- C) FISCALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
- D) PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN PRIVADOS.

RESPUESTA: B

193. EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE), ¿QUIÉN ES EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN (FRAI)?

- A) EL ALCALDE O GOBERNADOR EXCLUSIVAMENTE.
- B) EL FUNCIONARIO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD PARA RECOPIRAR, PUBLICAR Y GARANTIZAR LA VERACIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL.
- C) EL OCI.
- D) EL PROVEEDOR DEL SOFTWARE WEB.

RESPUESTA: B

194. LA LEY N° 29733, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LIMITA LA TRANSPARENCIA EN CIERTOS ASPECTOS. SI UN CIUDADANO SOLICITA COPIA DEL REGISTRO DE VISITAS DE LA ENTIDAD, ESTO:

- A) DEBE SER DENEGADO POR INCLUIR DNI DE LOS VISITANTES.
- B) DEBE SER ENTREGADO (ES INFORMACIÓN PÚBLICA), YA QUE EL REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS NO ESTÁ AMPARADO POR EL SECRETO NI CONSTITUYE UNA INVASIÓN A LA INTIMIDAD, SIENDO CLAVE PARA LA FISCALIZACIÓN.
- C) SOLO SE ENTREGA SI EL VISITANTE AUTORIZA.
- D) SE ENTREGA BORRANDO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO VISITADO.

RESPUESTA: B

195. EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (TTAIP) DEPENDE ADMINISTRATIVAMENTE DE:

- A) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- B) EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUSDH).
- C) LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM).
- D) EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

RESPUESTA: B

196. EL "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO" ES UN MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE BUSCA:

- A) QUE LOS CIUDADANOS DONEN DINERO A LA MUNICIPALIDAD.
- B) QUE LAS AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DECIDAN DE MANERA CONJUNTA QUÉ PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS SE FINANCIARÁN CON UN PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
- C) AUDITAR LOS GASTOS DEL AÑO ANTERIOR.
- D) APROBAR LAS PLANILLAS DEL PERSONAL.

RESPUESTA: B

197. EL LIBRO DE RECLAMACIONES (D.S. N° 042-2011-PCM) ES OBLIGATORIO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO. SU FUNCIÓN PRINCIPAL RESPECTO AL CONTROL INSTITUCIONAL ES:

- A) PERMITIR AL CIUDADANO MANIFESTAR SU INSATISFACCIÓN POR LA DEFICIENTE ATENCIÓN DE UN TRÁMITE O SERVICIO, LO CUAL CONSTITUYE UNA ALERTA TEMPRANA PARA MEJORAR PROCESOS INTERNOS.

- B) DENUNCIAR DELITOS DE CORRUPCIÓN.
- C) EVALUAR ANUALMENTE AL PERSONAL PARA SU DESPIDO.
- D) SOLICITAR INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA.

RESPUESTA: A

198. SEGÚN LA CONSTITUCIÓN Y LA LPAG, EL "DERECHO DE PETICIÓN" GARANTIZA QUE TODO CIUDADANO PUEDE:

- A) OBLIGAR A LA ENTIDAD A DARLE LA RAZÓN.
- B) DIRIGIRSE POR ESCRITO A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y OBTENER UNA RESPUESTA MOTIVADA Y POR ESCRITO EN EL PLAZO LEGAL, SEA ESTA FAVORABLE O DENEGATORIA.
- C) INGRESAR A LAS OFICINAS PÚBLICAS FUERA DEL HORARIO LABORAL.
- D) PARTICIPAR EN LICITACIONES SIN CUMPLIR REQUISITOS.

RESPUESTA: B

199. PARA PROMOVER EL CONTROL SOCIAL, LA CGR ORGANIZA UN EVENTO DONDE SE ENSEÑA A LOS CIUDADANOS CÓMO PRESENTAR DENUNCIAS DOCUMENTADAS SOBRE EL MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS. ESTE PROGRAMA SE CONOCE COMO:

- A) EL BUEN FUNCIONARIO.
- B) AUDIENCIA PÚBLICA "LA CONTRALORÍA TE ESCUCHA".
- C) TRIBUNAL DE CUENTAS.
- D) JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.

RESPUESTA: B

200. SI UNA ENTIDAD INVOCA LA CAUSAL DE "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" (EJ. SECRETO BANCARIO, TRIBUTARIO, COMERCIAL O DATOS PERSONALES) PARA NEGAR INFORMACIÓN PÚBLICA, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA JUSTIFICAR DICHA RESERVA RECAE EN:

- A) EL CIUDADANO QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN.
- B) LA ENTIDAD PÚBLICA QUE DENIEGA LA INFORMACIÓN, LA CUAL DEBE FUNDAMENTAR JURÍDICAMENTE POR QUÉ LA INFORMACIÓN ESTÁ EXCEPTUADA DE SER PÚBLICA.
- C) EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA.
- D) LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

RESPUESTA: B

201. EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE, LAS "SEÑALES DE ALERTA" (RED FLAGS) SE DEFINEN COMO:

- A) PRUEBAS CONCLUYENTES Y DEFINITIVAS DE QUE SE HA COMETIDO UN DELITO.
- B) INDICADORES, ANOMALÍAS O COMPORTAMIENTOS INUSUALES QUE SUGIEREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN FRAUDE O ACTO DE CORRUPCIÓN, REQUIRIENDO MAYOR INVESTIGACIÓN.
- C) MULTAS IMPUESTAS POR LA CONTRALORÍA A LOS POSTORES.
- D) SANCIONES IMPUESTAS POR EL OFICIAL DE INTEGRIDAD.

RESPUESTA: B

202. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES REPRESENTA UNA "RED FLAG" TÍPICA EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE UNA ENTIDAD PÚBLICA?

- A) REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES.
- B) EMISIÓN FRECUENTE DE CHEQUES A NOMBRE DE "CAJA", "AL PORTADOR" O ENDOSOS MÚLTIPLES

NO JUSTIFICADOS.

C) PAGAR A LOS PROVEEDORES EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS AL CCI.

D) MANTENER EL FONDO DE CAJA CHICA POR DEBAJO DEL LÍMITE PERMITIDO.

RESPUESTA: B

203. EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN, UNA SEÑAL DE ALERTA DE "ACUERDO COLUSORIO ENTRE POSTORES" (BID RIGGING) ES:

A) QUE SE PRESENTEN 10 EMPRESAS DISTINTAS A LA LICITACIÓN.

B) QUE EL POSTOR GANADOR SUBCONTRATE INMEDIATAMENTE AL POSTOR PERDEDOR PARA EJECUTAR LA MAYOR PARTE DEL CONTRATO.

C) QUE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SEAN EXTENSAS Y DETALLADAS.

D) QUE UN POSTOR SOLICITE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTAR CONSULTAS.

RESPUESTA: B

204. SI UN EMPLEADO PÚBLICO QUE GANA EL SUELDO MÍNIMO LLEGA A TRABAJAR REITERADAMENTE EN VEHÍCULOS DE LUJO ÚLTIMO MODELO Y ADQUIERE PROPIEDADES AL CONTADO, EL OFICIAL DE INTEGRIDAD ESTÁ FRENTE A UNA SEÑAL DE ALERTA PATRIMONIAL QUE SUGIERE:

A) LAVADO DE ACTIVOS O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

B) EFICIENCIA EN EL AHORRO PERSONAL.

C) PRÉSTAMOS BANCARIOS APROBADOS.

D) NEPOTISMO.

RESPUESTA: A

205. ¿QUÉ ACCIÓN PREVENTIVA DEBE TOMAR LA ENTIDAD SI DETECTA QUE UN PROVEEDOR ESTRATÉGICO COMPARTIÓ LA MISMA DIRECCIÓN FISCAL Y EL MISMO REPRESENTANTE LEGAL QUE UNA EMPRESA QUE FUE INHABILITADA POR EL OSCE HACE UN MES?

A) ADJUDICARLE EL CONTRATO PORQUE ES UNA PERSONA JURÍDICA DISTINTA (RUC DIFERENTE).

B) INICIAR UN PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA (DUE DILIGENCE) POR ALTO RIESGO DE SIMULACIÓN Y ELUSIÓN DE LA SANCIÓN.

C) PAGARLE UN ADELANTO PARA ASEGURAR LA OBRA.

D) DENUNCIAR AL OSCE POR PERMITIRLO.

RESPUESTA: B

206. EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (MODELO COSO / ISO 31000), UNA VEZ EVALUADO EL RIESGO, LA ENTIDAD DEBE DECIDIR CÓMO RESPONDER. LA OPCIÓN DE "TRANSFERIR" O "COMPARTIR" EL RIESGO IMPLICA:

A) ELIMINAR EL PRODUCTO O SERVICIO QUE GENERA EL RIESGO.

B) ADQUIRIR PÓLIZAS DE SEGUROS, TERCERIZAR EL SERVICIO O ESTABLECER CLÁUSULAS DE PENALIDAD CON PROVEEDORES PARA QUE ASUMAN PARTE DEL IMPACTO.

C) REDUCIR LA PROBABILIDAD IMPLEMENTANDO CONTROLES.

D) IGNORAR EL RIESGO CONSCIENTEMENTE.

RESPUESTA: B

207. SI UNA ENTIDAD IDENTIFICA UN RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTAMENTE PROBABLE E

INMINENTE EN LA EMISIÓN MANUAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, Y DECIDE DIGITALIZAR AL 100% EL PROCESO ELIMINANDO LA INTERVENCIÓN HUMANA DISCRECIONAL, LA RESPUESTA AL RIESGO ELEGIDA FUE:

- A) ACEPTAR EL RIESGO.
- B) COMPARTIR EL RIESGO.
- C) EVITAR EL RIESGO (ELIMINAR LA FUENTE).
- D) ASUMIR EL RIESGO RESIDUAL.

RESPUESTA: C

208. LA "DEBIDA DILIGENCIA" (DUE DILIGENCE) EXIGIDA POR LA ISO 37001 PARA SOCIOS DE NEGOCIOS, NO SOLO APLICA ANTES DE FIRMAR UN CONTRATO, SINO QUE TAMBIÉN DEBE:

- A) REALIZARSE EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRAS MENORES A 1 UIT.
- B) ACTUALIZARSE PERIÓDICAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL, ESPECIALMENTE SI CAMBIAN LAS CONDICIONES.
- C) DELEGARSE AL PROVEEDOR PARA QUE ÉL MISMO SE EVALÚE.
- D) REEMPLAZAR A LA AUDITORÍA FINANCIERA.

RESPUESTA: B

209. SEGÚN LAS NORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA UIF-PERÚ, LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, DEBIDO A SU CAPACIDAD DE DECISIÓN Y MANEJO DE RECURSOS, SON CLASIFICADOS OBLIGATORIAMENTE COMO:

- A) CIUDADANOS DE RIESGO NULO.
- B) PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP), SUJETOS A DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA POR EL SISTEMA FINANCIERO.
- C) SUJETOS INHABILITADOS PARA TENER CUENTAS BANCARIAS.
- D) AGENTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS.

RESPUESTA: B

210. EL "CANAL DE DENUNCIAS" DE UNA ENTIDAD MADURA EN COMPLIANCE DEBE PERMITIR EL ANONIMATO. SIN EMBARGO, SI EL DENUNCIANTE OPTA POR DAR SUS DATOS, LA ENTIDAD DEBE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE:

- A) CONFIDENCIALIDAD Estricta DE SU IDENTIDAD, INCLUSO FRENTE A OTRAS ÁREAS DE LA MISMA ENTIDAD.
- B) PUBLICIDAD DE SUS DATOS PARA DEMOSTRAR TRANSPARENCIA.
- C) RECOMPENSA ECONÓMICA INMEDIATA.
- D) INMUNIDAD JUDICIAL ABSOLUTA EN CUALQUIER CASO.

RESPUESTA: A

211. UN ADMINISTRADO DEJA UN SOBRE CON DINERO EN EL ESCRITORIO DE UN FUNCIONARIO Y SE RETIRA RÁPIDAMENTE. PARA NO VULNERAR EL CÓDIGO DE ÉTICA Y PROTEGERSE PENALMENTE, EL FUNCIONARIO DEBE:

- A) GUARDAR EL DINERO PARA LOS GASTOS DE FIN DE AÑO DE LA OFICINA.
- B) REPORTAR INMEDIATAMENTE EL HECHO A SU SUPERIOR JERÁRQUICO Y AL OFICIAL DE INTEGRIDAD, LEVANTANDO UN ACTA Y ENTREGANDO EL SOBRE A LAS AUTORIDADES (POLICÍA/FISCALÍA).
- C) BUSCAR AL ADMINISTRADO Y DEVOLVERLE EL DINERO EN SECRETO.

D) USAR EL DINERO PARA REPARAR LAS IMPRESORAS MALOGRADAS DEL ESTADO.

RESPUESTA: B

212. UN SERVIDOR PÚBLICO ES DESIGNADO COMO MIEMBRO DEL JURADO EN UN CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA CONTRATAR PERSONAL. AL REVISAR LA LISTA DE POSTULANTES, SE DA CUENTA DE QUE UNO DE ELLOS ES SU EX-ESPOSA. EL SERVIDOR DEBE:

A) CALIFICARLA OBJETIVAMENTE SIN DECIRLE A NADIE.

B) RENUNCIAR AL PUESTO DE TRABAJO EN LA ENTIDAD.

C) INHIBIRSE DE PARTICIPAR EN EL PROCESO COMUNICANDO OPORTUNAMENTE EL CONFLICTO DE INTERESES (APARENTE O REAL) PARA SER REEMPLAZADO.

D) EVALUARLA CON LA NOTA MÁS BAJA PARA QUE NADIE SOSPECHE.

RESPUESTA: C

213. UN ALCALDE USA LA CAMIONETA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD, CONDUcida POR EL CHOFER DE LA ENTIDAD, PARA IR A LA PLAYA CON SU FAMILIA LOS FINES DE SEMANA. ESTA CONDUCTA TIPIFICA EL DELITO DE:

A) COLUSIÓN.

B) PECULADO DE USO.

C) TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

D) COHECHO PASIVO PROPIO.

RESPUESTA: B

214. EL OFICIAL DE INTEGRIDAD RECIBE UNA DENUNCIA INDICANDO QUE EL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS ACOSA LABORAL Y SEXUALMENTE A LAS PRACTICANTES. COMO EL OFICIAL DE INTEGRIDAD NO TIENE FACULTADES SANCIONADORAS, SU DEBER ES:

A) ARCHIVAR LA DENUNCIA POR FALTA DE COMPETENCIA.

B) ORIENTAR A LAS VÍCTIMAS, GARANTIZAR SU NO REVICTIMIZACIÓN Y CANALIZAR/DERIVAR LA DENUNCIA INMEDIATAMENTE A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD Y A LAS INSTANCIAS COMPETENTES.

C) DESPEDIR AL GERENTE DIRECTAMENTE.

D) PUBLICAR EL CASO EN LAS REDES SOCIALES PARA HACER PRESIÓN.

RESPUESTA: B

215. UN FUNCIONARIO QUE INTEGRA EL COMITÉ DE SELECCIÓN RECIBE UNA LLAMADA DE UN CONGRESISTA, QUIEN LE "SUGIERE FUERTEMENTE" QUE LA BUENA PRO DE UNA OBRA SE LE OTORGUE A LA EMPRESA "X", APELANDO A SU "AMISTAD". EL FUNCIONARIO DEBE:

A) OBEDECER AL CONGRESISTA POR TENER MAYOR JERARQUÍA EN EL ESTADO.

B) REGISTRAR LA COMUNICACIÓN EN EL REGISTRO DE VISITAS O GESTIONES DE INTERESES Y DENUNCIAR EL HECHO POR PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

C) CAMBIAR LOS PUNTAJES SOLO UN POCO.

D) PEDIRLE AL CONGRESISTA QUE LE ENVÍE LA ORDEN POR CORREO.

RESPUESTA: B

216. EN LA EVALUACIÓN DEL CLIMA ÉTICO, EL "SÍNDROME DE CEGUERA VOLUNTARIA" (MIRAR HACIA OTRO LADO) EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OCURRE CUANDO:

A) UN FUNCIONARIO NO TIENE ACCESO A INTERNET.

- B) LOS SERVIDORES SOSPECHAN O SON CONSCIENTES DE ACTOS ILÍCITOS EN SU ENTORNO, PERO DECIDEN IGNORARLOS SISTEMÁTICAMENTE PARA EVITAR PROBLEMAS O REPRESALIAS.
C) SE PIERDEN EXPEDIENTES POR DESORDEN.
D) EL AUDITOR NO TIENE LENTES DE LECTURA.

RESPUESTA: B

217. EL "PRINCIPIO DE IDONEIDAD" (LEY 27815) NO SOLO IMPLICA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE GRADO ACADÉMICO, SINO TAMBIÉN:

- A) SER AMIGO DEL JEFE.
B) MANTENER UNA CONDUCTA INTACHABLE, RECTITUD MORAL Y APTITUD TÉCNICA DURANTE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN.
C) TRABAJAR HORAS EXTRAS SIN COBRARLAS.
D) PERTENECER AL SINDICATO MAYORITARIO.

RESPUESTA: B

218. SI UN SERVIDOR PÚBLICO UTILIZA LAS HORAS DE SU JORNADA LABORAL (POR LA CUAL PERCIBE REMUNERACIÓN DEL ESTADO) PARA REDACTAR Y VENDER TESIS UNIVERSITARIAS A ESTUDIANTES PRIVADOS, TRANSGREDE LA PROHIBICIÓN DE:

- A) MANTENER INTERESES DE CONFLICTO.
B) HACER MAL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
C) REALIZAR ACTIVIDADES PRIVADAS EN HORARIO DE TRABAJO Y UTILIZAR RECURSOS DE LA ENTIDAD (TIEMPO E INSTALACIONES).
D) NEPOTISMO.

RESPUESTA: C

219. SEGÚN LA LEY SERVIR, LA SANCIÓN APLICABLE A UN SERVIDOR PÚBLICO QUE ASISTE HABITUALMENTE EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO EL INFLUJO DE DROGAS AL CENTRO DE LABORES, CAUSANDO ESCÁNDALO, ES:

- A) AMONESTACIÓN VERBAL PRIVADA.
B) SUSPENSIÓN DE 1 DÍA.
C) DESTITUCIÓN (PREVIO PAD).
D) MULTA DEL 10% DE SU SUELDO.

RESPUESTA: C

220. EN LA GESTIÓN DE DENUNCIAS, EL PRINCIPIO DE "NO REPRESALIA" GARANTIZA QUE EL SERVIDOR DENUNCIANTE DE BUENA FE NO PODRÁ SER:

- A) EVALUADO EN SU DESEMPEÑO ANUAL.
B) DESPEDIDO, HOSTILIZADO, DEGRADADO O TRASLADADO INJUSTIFICADAMENTE COMO CONSECUENCIA DE HABER PRESENTADO LA DENUNCIA.
C) OBLIGADO A TRABAJAR.
D) SUPERVISADO POR EL OCI.

RESPUESTA: B

221. LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA DE EMITIR "INFORMES PREVIOS" ES OBLIGATORIA CONSTITUCIONALMENTE EN LAS OPERACIONES QUE COMPROMETEN EL CRÉDITO O CAPACIDAD FINANCIERA DEL ESTADO. NOS REFERIMOS A:

- A) APROBACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL.
- B) CONTRATACIONES DIRECTAS POR EMERGENCIA.
- C) OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS.
- D) COMPRAS DE PASAJES AÉREOS.

RESPUESTA: C

222. SEGÚN LA LEY N° 27785 (LEY ORGÁNICA DEL SNC), EL PRINCIPIO QUE ESTABLECE QUE EL CONTROL DEBE REALIZARSE DE FORMA OPORTUNA, ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS, ASEGURANDO QUE SUS RESULTADOS SEAN EFICACES PARA LA TOMA DE DECISIONES, ES:

- A) OPORTUNIDAD.
- B) RESERVA.
- C) MATERIALIDAD.
- D) DEBIDO PROCESO.

RESPUESTA: A

223. ¿QUÉ ATRIBUCIÓN TIENE EL AUDITOR GUBERNAMENTAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO "SECRETA" O "CONFIDENCIAL" (EJ. SECRETO BANCARIO O TRIBUTARIO) DURANTE UNA ACCIÓN DE CONTROL?

- A) NO PUEDE ACCEDER A ELLA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
- B) PUEDE ACCEDER A ELLA, YA QUE EL SNC TIENE LA FACULTAD DE EXIGIR A LAS ENTIDADES LA INFORMACIÓN NECESARIA, MANTENIENDO LA COMISIÓN AUDITORA EL DEBER DE ESTRUCTA RESERVA LEGAL.
- C) DEBE PEDIRLE PERMISO AL JUEZ DE FAMILIA.
- D) SOLO PUEDE ACCEDER SI EL ADMINISTRADO LO AUTORIZA POR ESCRITO.

RESPUESTA: B

224. CUANDO UNA ENTIDAD PÚBLICA IGNORA DE MANERA REITERADA E INJUSTIFICADA LAS RECOMENDACIONES DE UN INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDO POR LA CGR, EL TITULAR DE LA ENTIDAD INCURRE EN:

- A) OMISIÓN DE DEBERES FUNCIONALES Y SE EXPONE A SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O PENALES.
- B) UNA FALTA LEVE QUE PRESCRIBE AL MES.
- C) EJERCICIO DE SU DERECHO AL SILENCIO ADMINISTRATIVO.
- D) USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO.

RESPUESTA: A

225. EN UNA AUDITORÍA FINANCIERA, EL DICTAMEN EMITIDO POR LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA EXTERNA PUEDE SER DE 4 TIPOS: LIMPIO (SIN SALVEDADES), CON SALVEDADES, ADVERSO Y:

- A) POSITIVO.
- B) NEGATIVO TOTAL.
- C) ABSTENCIÓN DE OPINIÓN (CUANDO HAY LIMITACIONES EXTREMAS AL ALCANCE QUE IMPIDEN OBTENER EVIDENCIA).
- D) SILENCIOSO.

RESPUESTA: C

226. LAS "VEEDURÍAS CIUDADANAS" FOMENTADAS POR LA CONTRALORÍA SON UN MECANISMO

DE:

- A) CONTROL POSTERIOR EXCLUSIVO.
- B) CONTROL INTERNO PREVIO.
- C) PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (CONTROL CIUDADANO).
- D) CONTROL DISCIPLINARIO.

RESPUESTA: C

227. EL "ÓRGANO INSTRUCTOR" EN EL PAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE:

- A) RESOLVER EN ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.
- B) REALIZAR LAS INVESTIGACIONES, FORMULAR LOS CARGOS, RECIBIR LOS DESCARGOS DEL ADMINISTRADO Y EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO PROPONIENDO LA SANCIÓN O EL ARCHIVO AL ÓRGANO SANCIONADOR.
- C) DICTAR LAS SENTENCIAS PENALES.
- D) COBRAR LAS MULTAS COACTIVAS.

RESPUESTA: B

228. UN SERVIDOR CIVIL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN DE LOCACIÓN DE SERVICIOS (TERCEROS / ÓRDENES DE SERVICIO) QUE COMETE UNA INFRACCIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA DELEGADA, ¿PUEDE SER SANCIONADO POR LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DEL PAS?

- A) No, PORQUE NO TIENE VÍNCULO LABORAL (NO ES CAS NI 276 NI 728).
- B) Sí, LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CGR ALCANZA A QUIENES EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA INDEPENDIENTEMENTE DEL RÉGIMEN LABORAL O CONTRACTUAL QUE LOS VINCULE CON EL ESTADO.
- C) SOLO SI SU ORDEN DE SERVICIO SUPERA LAS 8 UIT.
- D) SOLO EL PODER JUDICIAL LO PUEDE SANCIONAR.

RESPUESTA: B

229. EN LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, LA "SEPARACIÓN O SEGREGACIÓN DE FUNCIONES" ES INEFICAZ SI EXISTE:

- A) COLUSIÓN ENTRE LOS EMPLEADOS QUE TIENEN LAS FUNCIONES SEPARADAS (EJ. EL QUE COTIZA SE PONE DE ACUERDO CON EL QUE DA LA CONFORMIDAD).
- B) AUDITORÍA EXTERNA MENSUAL.
- C) CÁMARAS DE SEGURIDAD OPERATIVAS.
- D) ROTACIÓN DE PERSONAL FRECUENTE.

RESPUESTA: A

230. ¿QUÉ PLATAFORMA ELECTRÓNICA DEBE SER USADA OBLIGATORIAMENTE POR TODAS LAS ENTIDADES DEL ESTADO PARA REGISTRAR, GESTIONAR Y PUBLICAR SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN?

- A) EL SIAF (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA).
- B) EL SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA).
- C) EL SEACE (SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO).
- D) EL SINAD (SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS).

RESPUESTA: C

231. LA ADOPCIÓN DE LA "GESTIÓN POR RESULTADOS" EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PERUANA EXIGE QUE EL CONTROL INTERNO NO SEA UN OBSTÁCULO BUROCRÁTICO, SINO QUE:

- A) PARALICE LOS PROCESOS ANTE CUALQUIER DUDA.
- B) AGREGUE VALOR, FACILITE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y GARANTICE QUE LOS SERVICIOS LLEGUEN AL CIUDADANO DE FORMA ÍNTEGRA Y EFICIENTE.
- C) ELIMINE TODAS LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN.
- D) SE DEDIQUE SOLO A IMPONER MULTAS.

RESPUESTA: B

232. LA FIGURA DEL "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" EN EL SECTOR PRIVADO (SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA UIF) ES EL EQUIVALENTE FUNCIONAL, EN EL SECTOR PÚBLICO, A:

- A) EL PROCURADOR PÚBLICO.
- B) EL JEFE DE LOGÍSTICA.
- C) EL OFICIAL DE INTEGRIDAD (O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD).
- D) EL JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

RESPUESTA: C

233. LA "LEY DEL LOBBY" O LEY QUE REGULA LA GESTIÓN DE INTERESES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LEY N° 28024) BUSCA:

- A) PROHIBIR QUE LOS CIUDADANOS HABLEN CON LOS MINISTROS.
- B) TRANSPARENTAR LOS ACTOS DE GESTIÓN DE INTERESES, OBLIGANDO A LLEVAR UN REGISTRO DE VISITAS DE QUIENES BUSCAN INFLUIR EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
- C) COBRAR UN IMPUESTO A LAS VISITAS.
- D) PRIVATIZAR LAS EMPRESAS DEL ESTADO.

RESPUESTA: B

234. LAS "DECLARACIONES JURADAS" QUE PRESENTAN LOS FUNCIONARIOS SON OBJETO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN. COMETER FALSEDAD (MENTIR U OMITIR BIENES INTENCIONALMENTE) EN LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES O DE BIENES Y RENTAS, CONSTITUYE DELITO DE:

- A) FALSEDAD GENÉRICA / OMISIÓN DE DECLARACIÓN.
- B) TRAICIÓN A LA PATRIA.
- C) PECULADO.
- D) DESBALANCE ADMINISTRATIVO.

RESPUESTA: A

235. LA "CULTURA ORGANIZACIONAL" SEGÚN LA DIRECTIVA DE CONTROL INTERNO, SE FORTALECE MEDIANTE:

- A) LA APLICACIÓN EXCLUSIVA DE MIEDO Y SANCIONES SEVERAS.
- B) LA CAPACITACIÓN CONSTANTE, LA COMUNICACIÓN CLARA DE LOS VALORES ÉTICOS, EL EJEMPLO DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO AL BUEN DESEMPEÑO.
- C) LA PROHIBICIÓN DE FORMAR SINDICATOS.
- D) EL AUMENTO GENERAL DE SUELDOS SIN EVALUACIÓN.

RESPUESTA: B

236. SI LA CONTRALORÍA ADVIERTE EN UN CONTROL SIMULTÁNEO QUE UN CONTRATO DE TECNOLOGÍA ESTÁ A PUNTO DE FIRMARSE CON UN PROVEEDOR QUE HA PRESENTADO CARTAS FIANZA FALSAS, EL TITULAR DE LA ENTIDAD, TRAS SER NOTIFICADO, DEBE:

- A) FIRMAR EL CONTRATO PARA EVITAR DEMORAS Y EVALUAR DESPUÉS.
- B) ADOPTAR INMEDIATAMENTE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, TALES COMO DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO O NO SUSCRIBIR EL CONTRATO, COMUNICANDO AL OSCE Y FISCALÍA.
- C) PREGUNTARLE AL PROVEEDOR SI LAS FALSIFICÓ ÉL MISMO.
- D) PEDIRLE AL OCI QUE DECIDA QUÉ HACER.

RESPUESTA: B

237. EN LAS COMPRAS PÚBLICAS, EL "ESTUDIO DE MERCADO" O "INDAGACIÓN DE MERCADO" TIENE COMO FIN PRINCIPAL, DESDE LA PERSPECTIVA DE INTEGRIDAD:

- A) COMPRAR AL PROVEEDOR MÁS CERCANO A LA ENTIDAD.
- B) DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO/REFERENCIAL DE FORMA OBJETIVA, ASEGURANDO PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, EVITANDO LA SOBREVALORACIÓN Y EL DIRECCIONAMIENTO.
- C) GASTAR TODO EL PRESUPUESTO ANTES DE DICIEMBRE.
- D) SELECCIONAR A DEDO A LAS MYPES.

RESPUESTA: B

238. SEGÚN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA), EL REGISTRO CENTRALIZADO DEL "CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES" AYUDA A PREVENIR LA CORRUPCIÓN AL:

- A) EVITAR QUE LOS TRABAJADORES PIDAN VACACIONES.
- B) GARANTIZAR UNA PLANIFICACIÓN VISIBLE, ARTICULADA CON EL PRESUPUESTO, EVITANDO LAS "COMPRAS URGENTES Y FRACCIONADAS" DE ÚLTIMO MINUTO SIN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
- C) DISMINUIR EL SALARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
- D) OCULTAR LA INFORMACIÓN A LA CONTRALORÍA.

RESPUESTA: B

239. LA LEY N° 27588 PROHÍBE QUE DIRECTORES O SERVIDORES DE EMPRESAS DEL ESTADO (EJ. PETROPERÚ, BANCO DE LA NACIÓN), AL DEJAR SU CARGO, PRESTEN SERVICIOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD EN EMPRESAS PRIVADAS DEL MISMO RUBRO A LAS QUE REGULARON O EN LAS QUE TUVIERON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, POR EL PLAZO DE:

- A) 6 MESES.
- B) 1 AÑO.
- C) 2 AÑOS.
- D) 5 AÑOS.

RESPUESTA: B

240. LAS HERRAMIENTAS DE "ANÁLISIS DE DATOS" (DATA ANALYTICS) Y "BIG DATA" SON UTILIZADAS ACTUALMENTE POR LA CGR PARA:

- A) ESPIAR LOS CORREOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES.
- B) CRUZAR BASES DE DATOS MASIVAS (SUNAT, RENIEC, SEACE, SIAF) PARA DETECTAR AUTOMÁTICAMENTE CONFLICTOS DE INTERESES, FRACCIONAMIENTOS O ANOMALÍAS PATRIMONIALES DE FORMA PREVENTIVA.
- C) HACKEAR CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTRANJERO.
- D) ELABORAR PRESENTACIONES DE POWERPOINT MÁS BONITAS.

RESPUESTA: B

241. UN "TESTAFERRO" EN DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA ES:

- A) EL JEFE QUE DA UNA ORDEN ILEGAL.
- B) UNA PERSONA (NATURAL O JURÍDICA) QUE PRESTA SU NOMBRE PARA FIGURAR COMO TITULAR DE BIENES, CUENTAS O EMPRESAS QUE EN REALIDAD PERTENECEN A UN FUNCIONARIO PÚBLICO QUE BUSCA OCULTAR SU RIQUEZA ILÍCITA.
- C) EL ABOGADO DEFENSOR DEL ESTADO.
- D) EL AUDITOR DE LA CONTRALORÍA.

RESPUESTA: B

242. EL TÉRMINO "WHISTLEBLOWER" EN LA TEORÍA DE COMPLIANCE E INTEGRIDAD SE REFIERE

A:

- A) EL FUNCIONARIO QUE COMETE EL SOBORNO.
- B) EL ALERTADOR O DENUNCIANTE DE BUENA FE QUE REVELA IRREGULARIDADES O ACTOS DE CORRUPCIÓN DESDE DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.
- C) EL JUEZ PENAL QUE DICTA LA SENTENCIA.
- D) EL PROVEEDOR DEL ESTADO.

RESPUESTA: B

243. PARA EL CIERRE DE UNA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO, LA COMISIÓN AUDITORA ELEVA EL INFORME FINAL. ¿QUÉ INSTANCIA DE LA CGR ES RESPONSABLE DE APROBAR DICHO INFORME PARA SU POSTERIOR EMISIÓN Y PUBLICACIÓN?

- A) EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
- B) LA UNIDAD ORGÁNICA U ÓRGANO DESCONCENTRADO COMPETENTE DE LA CONTRALORÍA (GERENCIA REGIONAL DE CONTROL O SUBGERENCIA CORRESPONDIENTE).
- C) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.
- D) EL TITULAR DE LA ENTIDAD AUDITADA.

RESPUESTA: B

244. SI UN EMPLEADO DENUNCIA DE MALA FE (CON PRUEBAS FABRICADAS O FALSAS) A SU GERENTE GENERAL BUSCANDO QUE LO DESPIDAN, LA ENTIDAD PUEDE:

- A) DE TODAS MANERAS PREMIARLO POR USAR EL CANAL DE DENUNCIAS.
- B) RETIRARLE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SOMETERLO A UN PAD POR FALTA GRAVE (Y POSIBLES DENUNCIAS PENALES POR DIFAMACIÓN Y FALSA DENUNCIA).
- C) ASCENDERLO A GERENTE GENERAL.
- D) IGNORAR EL HECHO Y ARCHIVAR TODO.

RESPUESTA: B

245. LA CONTRALORÍA PUEDE IDENTIFICAR "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL" INCLUSO SI EL FUNCIONARIO YA CESÓ EN SU CARGO. ÉSTO ES VERDADERO SIEMPRE Y CUANDO:

- A) HAYA PASADO MENOS DE 10 AÑOS.
- B) LA INFRACCIÓN NO HAYA SUPERADO EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN ESTABLECIDO POR LEY (GENERALMENTE 4 AÑOS DESDE QUE SE COMETIÓ EL HECHO) AL MOMENTO DE INICIAR EL PAS.
- C) EL FUNCIONARIO SIGA VIVO; EL PLAZO NO IMPORTA.
- D) ES FALSO, SOLO SE SANCIONA A FUNCIONARIOS ACTIVOS.

RESPUESTA: B

246. EN EL CONTEXTO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, EL "DEBER DE ABSTENCIÓN" ES DE NATURALEZA:

- A) OPCIONAL, SEGÚN EL CRITERIO DEL FUNCIONARIO.
- B) OBLIGATORIA; EL FUNCIONARIO QUE NO SE ABSTIENE SABIENDO QUE INCURRE EN CAUSAL DE CONFLICTO DE INTERÉS COMETE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y VICIA EL ACTO.
- C) TEMPORAL, SOLO DURA UN MES.
- D) RECOMENDABLE, PERO SIN SANCIÓN SI SE OMITE.

RESPUESTA: B

247. LA "TRANSPARENCIA PASIVA" HACE REFERENCIA A:

A) LA PUBLICACIÓN OBLIGATORIA DE DATOS EN LOS PORTALES WEB (PTE) SIN QUE NADIE LO PIDA.

- B) LA OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD DE ENTREGAR INFORMACIÓN ÚNICAMENTE CUANDO UN CIUDADANO LA SOLICITA FORMALMENTE MEDIANTE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
- C) OCULTAR LA INFORMACIÓN PASIVAMENTE EN LOS ARCHIVOS.
- D) LEER LAS LEYES SIN APLICARLAS.

RESPUESTA: B

248. ¿A QUÉ SE REFIERE LA "AMNISTÍA" EN EL CONTEXTO DISCIPLINARIO DEL SECTOR PÚBLICO?

- A) A PERDONAR LAS TARDANZAS.
- B) EL OLVIDO LEGAL DE LAS FALTAS, EL CUAL ES INCONSTITUCIONAL PARA DELITOS DE CORRUPCIÓN O INFRACCIONES MUY GRAVES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LOS CUALES NO PUEDEN SER OBJETO DE AMNISTÍA O INDULTO BAJO CIERTOS PARÁMETROS INTERNACIONALES.
- C) EL ADELANTO DE VACACIONES.
- D) LA LIQUIDACIÓN DE FIN DE AÑO.

RESPUESTA: B

249. EL MODELO DE INTEGRIDAD FOMENTA EL ESTABLECIMIENTO DE "CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN" EN TODOS LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD. ÉSTAS CLÁUSULAS FACULTAN A LA ENTIDAD A:

- A) COBRARLE MÁS IMPUESTOS AL CONTRATISTA.
- B) RESOLVER DE PLENO DERECHO Y AUTOMÁTICAMENTE EL CONTRATO SI SE COMPROBABA QUE EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES O DEPENDIENTES OFRECIERON O DIERON SOBORNOS A FUNCIONARIOS DURANTE EL PROCESO O LA EJECUCIÓN.
- C) PERDONAR LA FALTA SI LA OBRA SE ENTREGA A TIEMPO.
- D) RENEGOCIAR LOS PRECIOS.

RESPUESTA: B

250. LA MISIÓN DEFINITIVA DEL ESPECIALISTA EN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO PERUANO ES:

- A) PARALIZAR LAS COMPRAS DEL ESTADO PARA ASEGURAR QUE NO SE ROBE NI UN SOL.
- B) REEMPLAZAR LAS FUNCIONES DE LOS JUECES PENALES Y DE LA POLICÍA NACIONAL.
- C) CONSOLIDAR UNA CULTURA DE ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS QUE PROTEJA LOS RECURSOS DEL ESTADO, GARANTICE LA TRANSPARENCIA Y ASEGURE QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS GENEREN VALOR Y CONFIANZA EN EL CIUDADANO.

D) SUPERVISAR EXCLUSIVAMENTE EL HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL OBRERO.
RESPUESTA: C

